行业 AI 书系 · 28

AI 法律实务

律师与法务的智能工作法



摩豆智能　卢章　著

milulab.com/books

AI 法律实务

律师与法务的智能工作法

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

2026 年 · 初稿（供选题评议用）

目　录

前言 iv
一、这本书写给谁 iv
二、这本书怎么用 iv
三、全书术语表 v
四、数据与案例说明 vii
第 1 章 AI 已经进了法律这一行：躲不开，就接得住 1
本章导读 1
1.1 十八个月里的文件：总纲领、司法规则与行业指引 1
1.2 钱已经到位：区县司法行政与法院的平台单 2
1.3 四十课时：把 AI 修进你的继续教育 3
1.4 AI 会取代律师吗：辅助不越权的基本立场 3
1.5 这本书的地图：十二条路，按需取用 4
第 2 章 先把 AI 用明白：会提问比会工具更重要 6
本章导读 6
2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了 6
2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文——法律场景为什么更致命 7
2.3 四要素骨架与八个习惯：把话说清楚 7
2.4 律师版提示词模板：先抄、再改、后存档 9
2.5 选工具：通用大模型与法律场景的挑选标准 9
第 3 章 法律检索提速：法条、案例与观点的找法 12
本章导读 12
3.1 法律检索的旧麻烦与新分工 12
3.2 法条检索：找得到，更要核得了 12
3.3 类案检索：让 AI 给检索式，别让它给案例 13
3.4 观点梳理：把散落的裁判口径整理成一页纸 14
3.5 检索留痕：方式、来源与日期 14
第 4 章 合同工作：初审、审查清单与风险提示 17
本章导读 17
4.1 AI 标过的合同，你逐条看过再信吗 17
4.2 审查要点清单：给每类合同配一把尺子 18
4.3 风险提示三档法：必须改、建议改、提示客户 19
4.4 长合同怎么喂：分段投喂与汇总复核 20
第 5 章 文书起草：从律师函到起诉状的 AI 辅助写法 23
本章导读 23
5.1 事实部分，你敢让 AI 顺手补两句吗 23
5.2 律师函：格式骨架与语气分寸 24
5.3 法律意见书：事实锁定，分析展开 25
5.4 起诉状与答辩状：要素化起草 26
第 6 章 阅卷与证据整理：把卷宗读薄 29
本章导读 29

6.1 脱敏不是要不要做，是做到哪一步 29
6.2 卷宗摘要的结构化提示词 30
6.3 证据清单与质证要点 30
6.4 时间线梳理：从笔录到大事记 31
6.5 保密红线：脱敏与不上云 32
第 7 章 分业务场景实战：诉讼、非诉、刑辩与企业法务 35
本章导读 35
7.1 庭审里没有 AI 的位置，这条规矩要不要写进你的清单 35
7.2 尽调初筛的结果，直接采信省下的时间去了哪 36
7.3 程序核对从严，实体判断留人 37
7.4 企业法务的意见，业务部门是直接执行的 38
第 8 章 法律 AI 输出校验清单：给 AI 的产出上一道质检 41
本章导读 41
8.1 「看起来没问题」，能不能作为发出去的理由 41
8.2 四步校验法：引用、事实、逻辑、分级 42
8.3 发出前检查清单 43
8.4 所内落法：校验责任与复核签 43
第 9 章 合规边界：最高法意见、律协指引与保密义务 46
本章导读 46
9.1 「AI 写的」能不能当文书瑕疵的免责理由 46
9.2 行业自治成形：律协指引说了什么 47
9.3 保密义务撞上云端模型：三档处理法 48
9.4 起草本所《AI 使用规范》：一份模板 48
第 10 章 法律科技平台：司法局、法院在买什么 52
本章导读 52
10.1 采购公告里的钱，律师要不要看 52
10.2 平台与基建先行：这个采购结构说明什么 53
10.3 接入、参与、使用：律所的三种位置 54
第 11 章 智能体与知识库：搭你自己的办案助手 57
本章导读 57
11.1 所里该不该有一个人人能问的助手 57
11.2 四步搭一个所内业务问答助手 58
11.3 知识库：让 AI 按你的资料说话 59
11.4 工作流：把重复动作连起来 59
第 12 章 底线与成长：40 课时、风险清单与个人路径 62
本章导读 62
12.1 用了 AI 之后，基本功还要不要练 62
12.2 使用前检查清单：三十秒，七个钩 63
12.3 四十课时怎么修：继教与所内培训 64
12.4 从使用者到引领者：所里的 AI 种子 64
参考文献与资料来源 67
一、政策文件 67
二、政府采购公开信息 68

三、行业资料 69
四、课件素材（作者团队内部资产，改编来源） 69
检索与核实声明 69

前言

一、这本书写给谁

主读者是中小律所的律师和实习律师，以及企业里的法务。你不需要懂技术，全书所有操作都控制在「网页对话」和「零代码搭建」两档以内，不写一行代码；会用办公软件、微信和手机上的常用应用，这个基础就够了。

你的日常是检索、审合同、写文书、啃卷宗、接待咨询，很多人还背着年度继续教育的课时。这些事这本书都管：检索看第 3 章，合同看第 4 章，文书看第 5 章，阅卷看第 6 章，分业务场景看第 7 章，课时怎么修看第 12 章。

如果你正为「所里要不要定 AI 使用规矩」发愁——第 9 章有一份可以直接改用的《AI 使用规范》模板，这也是目前市面上法律书最缺的内容之一。

次读者：司法行政系统干部（公共法律服务线，第 10 章的法律科技平台拆解为你而写）、基层法院干警（智慧法院语境下的使用者，第 1 章和第 9 章的规则与你的工作直接相关）、法学院学生（提前建立 AI 工作方式，毕业前就比同龄人多一套方法）。

二、这本书怎么用

两条阅读路线，按需选。

通读路线：从第 1 章读到第 12 章。顺序按教学坡度设计——先认清形势（第 1-2 章），再过日常工作方法（第 3-6 章），然后进场景与校验（第 7-9 章），最后是平台、助手与底线规划（第 10-12 章）。适合假期或集中培训时读。

查读路线：手头有什么活，直接翻对应章节。每章自包含，不读前章也能跟上。

你手头的事	直接翻
认清政策规则、回答「AI 会不会取代律师」	第 1 章
学写提示词、建自己的提示词库	第 2 章
查法条、找类案、梳理观点	第 3 章
审合同、出审查清单、写风险提示	第 4 章
写律师函、法律意见书、起诉状答辩状	第 5 章
摘要卷宗、整理证据清单和时间线	第 6 章
按自己的业务线找成套用法	第 7 章
判断 AI 的产出敢不敢用、敢不敢发	第 8 章

你手头的事	直接翻
定保密红线、起草所里的 AI 使用规范	第 9 章
看懂司法局和法院在买什么、律所怎么参与	第 10 章
搭所内业务问答助手、建知识库	第 11 章
保密失实依赖三条底线、继续教育课时、个人成长	第 12 章

每章结构固定：本章导读（150-300 字，说清这章解决什么问题、读完能做什么）→ 正文小节（按「是什么→为什么→怎么做→真实案例」推进）→ 动手练习（每章 1 个可当场完成的实操，给具体步骤）→ 思考题（3-5 题，含案例判断与动手实操题）。

使用建议：边读边开着 AI 对话窗口。书里的提示词全部给完整可复制的版本，先原样抄一遍看效果，再改成你自己业务和客户的版本——改完存进自己的提示词库（第 2 章教你怎么建）。

三、全书术语表

本表是全书统一用语的唯一依据：同一概念全书只用一个叫法。通用 AI 术语按全书系公共底座收录，并结合本书实际使用范围做了增删（本书不涉及语音合成与数字人制作，相关术语未收录）。法律行业术语为本书增补。个别未入表的行业词（如尽职调查、质证），在正文首次出现处就地解释。

AI 通用术语

术语	书中定义	首次正式讲解
人工智能（AI）	让机器完成需要人类智能的任务的技术总称；本书特指以大模型为核心的生成式人工智能	第 1 章
生成式人工智能	能根据指令生成新内容（文字/图像/音频）的 AI	第 1 章
大语言模型	在海量文本上训练出来、能理解和生成自然语言的模型，如 GLM、豆包、DeepSeek、文心一言	第 2 章
提示词（Prompt）	你发给 AI 的指令文本。提示词的质量直接决定输出的质量	第 2 章
提示词模板	预先写好结构、留出填空位的提示词，供反复复用	第 2 章
上下文窗口	模型一次能「记住」的文本长度上限，以 token 计	第 2 章
Token	模型处理文本的最小单位，约等于 0.5-1.5 个汉字	第 2 章
幻觉	AI 一本正经地编造不存在事实的现象；在法律场景特指编造法条、编造案例，是本书重点防范对象	第 2 章

术语	书中定义	首次正式讲解
知识时效	模型训练数据有截止日期，新修订的法律法规它可能不知道	第 2 章
联网检索	AI 回答前先搜索最新网页信息，用于弥补训练数据的时效缺口	第 2 章
输出校验	对 AI 产出做引用核对、事实抽验、分级抽查的质量控制动作	第 2 章
多模态	能同时处理文字、图片等多种输入输出的模型能力	第 2 章
零代码/低代码	不写代码（或少量代码）搭建应用与自动化的方式	第 11 章
智能体（Agent）	能自主拆解任务、调用工具、多步执行并交付结果的 AI 程序	第 11 章
工具调用	智能体在执行中调用搜索、文档等外部能力的行为	第 11 章
工作流	把一个任务拆成固定步骤、每步可检验的自动化流程	第 11 章
知识库/RAG	把自己的文档喂给 AI 检索后再回答的技术，让 AI「按你的资料说话」	第 11 章
数据脱敏	把材料里的姓名、证件号、联系方式等可识别信息替换或删除后再处理的做法	第 6 章
人机协同	人负责判断与把关、AI 负责执行与生成的分工方式，本书的基本立场	第 1 章

法律行业术语（本书增补）

术语	书中定义	首次正式讲解
辅助不越权	最高人民法院《关于规范和加强人工智能司法应用的意见》确立的基本规则：AI 结果仅作辅助参考，裁判权始终在法官；本书把它延伸为律师用 AI 的总原则	第 1 章
律师年度继续教育	由各级律师协会管理的年度培训制度，省律协普遍设定年度课时要求（实证口径：执业律师 40 课时档）	第 1 章
智慧法院	法院系统运用信息化与人工智能技术支撑审判执行工作的建设方向；最高法要求到 2025	第 1 章

术语	书中定义	首次正式讲解
	年基本建成较为完备的司法人工智能技术应用体系	
法律科技	面向法律场景的技术产品与平台的总称，包括法院检察院的司法科技与司法行政、律所侧的法律科技应用	第 10 章
公共法律服务	由司法行政机关组织的面向公众的法律服务体系（法律援助、人民调解、公证、司法鉴定等），法律科技平台的重要采购方	第 10 章
法律检索	查找法条、案例与裁判观点的工作，法律工作的日常高频动作	第 3 章
法律位阶	法律规范的效力层级：法律、行政法规、司法解释、部门规章、地方性法规等；检索时按位阶排查是基本方法	第 3 章
类案检索	查找与在手案件事实和法律适用相似的已决案例的工作；本书主张让 AI 给检索式、人去官方渠道核案例	第 3 章
合同初审	对合同文本做第一轮通读与问题标记的工作；本书给「AI 筛问题、人下判断」的分工法	第 4 章
审查要点清单	按合同类型预先整理的风险检查项列表，合同审查的「尺子」	第 4 章
风险提示三档法	把合同风险按「必须改 / 建议改 / 提示客户」三档分级输出的方法	第 4 章
保密义务	律师法等法律规定的执业义务：保守执业中知悉的国家秘密、商业秘密和当事人隐私；与云端 AI 使用的冲突处理见第 9 章	第 6 章
阅卷	系统研读案件材料的日常工作；本书给「摘要、清单、时间线」三件套整理法	第 6 章

四、数据与案例说明

书中行业数据与案例只来自四类来源，均在正文首次引用处注明出处：

1. **公开政策文件**：《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（国务院，国发〔2025〕11 号，2025 年 8 月 21 日印发）；《最高人民法院关于规范和加强人工智能司法应用的

意见》（2022 年 12 月发布）；《最高人民法院关于以高质量审判服务保障科技创新的意见》（2025 年 1 月 6 日发布）；广东省高级人民法院知识产权审判促进 AI 产业发展的意见（2025 年 5 月）；上海市律师协会数字科技与人工智能专委会 AI 前沿法律指引（2025 年 10 月）等。涉人工智能纠纷案件审理意见在本书写作时仍在起草中，书中只按「在途文件」口径提及。

2. **政府采购公开信息**：中国政府采购网公开中标公告，检索窗口为 2026 年 5-11 月，共 2 条完整记录、合计约 549.85 万元（浦东司法局法律科技一体化平台 478 万元、阜康市人民法院智慧法院建设 71.85 万元，均 2026-06-25 成交）；书中引用的项目名、金额、日期均可回查原公告。
3. **公开发布的行业资料**：律师继续教育制度以省级律协公开办法为实证（如《海南省律师协会执业律师继续教育培训管理办法（试行）》的 40/20/8 课时分级要求）；市面同类书情况来自公开渠道检索。
4. **作者团队真实交付经验**：作者团队面向法律及多个行业交付 AI 培训与 AI 可靠性评测项目的通用方法（如输出校验、提示词工程），书中相关示例一律脱敏改写：不出现可识别的个人与案件信息，不改变事实结构，不编造任何数字。

一个如实的提醒：法条与案例的具体内容，请以官方文本为准——本书做的是把工作方法讲清楚，涉及具体条文的适用问题，一律回官方数据库核对；本书不引用具体案号，所有案例讨论均用通用化情境替代。各省律协的继续教育课时数不同，本书只给实证口径（海南 40 课时档）和查法，不替你省下结论。查证不到的细节，我们一律不写。

第 1 章 AI 已经进了法律这一行：躲不开，就接得住

本章导读

这一章回答一个前置问题：为什么律师、法务现在必须认真对待 AI。不是因为它新鲜，而是因为三件事已经落到了你身上：规则——从国务院的总纲领，到最高法的司法 AI 意见，再到律协的行业指引，边界已经划出来了；钱——区县司法行政和法院的法律科技平台已经公开成交，智能化在基层启动；制度——律师年度继续教育的课时里，AI 是现成的选题。读完这章，你能向当事人、同事和所主任把政策讲清楚，知道自己该防什么、该学什么，能答好「AI 会不会取代律师」这类问题，最后拿着全书地图，知道手头的活该翻哪一章。

1.1 十八个月里的文件：总纲领、司法规则与行业指引

先把时间线摆出来（据公开政策文件）：

- 2022 年 12 月，最高人民法院发布《关于规范和加强人工智能司法应用的意见》。这份文件定了两条硬规矩：AI 的结果仅作审判工作的辅助参考，裁判权始终在法官；禁止使用不合规的 AI 产品。文件还提出到 2025 年基本建成较为完备的司法人工智能技术应用体系。
- 2025 年 1 月 6 日，最高人民法院发布《关于以高质量审判服务保障科技创新的意见》，同期发布典型案例——审判怎么服务 AI 产业、涉 AI 纠纷怎么审，有了规则导向。
- 2025 年 5 月，广东省高级人民法院发布知识产权审判促进人工智能科技创新和产业发展的意见，是地方法院层面的配套样本。
- 2025 年 8 月 21 日，国务院印发《关于深入实施”人工智能+“行动的意见》（国发〔2025〕11 号）。这是总纲领：AI 与各行业融合，法律服务场景在其中。
- 2025 年 10 月，上海市律师协会数字科技与人工智能专委会发布 AI 前沿法律指引，关注通用 AI 模型提供者的透明度、版权与安全合规——行业协会开始给 AI 用法立规矩。
- 还有一份在途文件：最高人民法院已披露正抓紧起草关于依法妥善审理涉人工智能纠纷案件的意见。涉 AI 的纠纷怎么裁判，专门规则在路上。

文件不少，其实各管一段。国发 11 号是「总纲领」：AI 进各行各业是大方向，法律服务不例外。最高法的意见是「司法规则」：在法院这边，AI 只能辅助，裁判权在人——这句话对律师同样重要，后面细说。律协指引是「行业自治」：业内已经在讨论怎么合规地用 AI，而不是要不要用。

落到你身上，是三件具体的事。

当事人会拿着 AI 生成的东西来问你。合同是 AI 改的、起诉状是 AI 写的、甚至判决下来之后拿 AI 的解读来质疑你的判断——这些都会成为日常。你得比他们更懂 AI 的边界，才接得住。

你的对手方可能也在用。对方律师用 AI 做检索和文书初稿，效率差距是真实的。不用的那一边，等于把工时让给了对方。

你的所里迟早要定 AI 使用规范。保密义务怎么和云端工具共存、哪些材料不能投喂、AI 参与的文书谁来复核——这些问题不是要不要回答，是什么时候回答。第 9 章给一份可以直接改用的模板。

1.2 钱已经到位：区县司法行政与法院的平台单

政策是文件，钱是中标公告。中国政府采购网 2026 年 5 月到 11 月的公开中标记录里，法律与人工智能结合的项目能查到 2 条完整记录，合计约 549.85 万元：

项目	金额	成交时间	中标方
浦东司法局法律科技一体化平台建设项目	478.0 万元	2026-06-25	仪电双杨智能科技（上海）有限公司
阜康市人民法院智慧法院建设项目	71.85 万元	2026-06-25	新疆共创佳和信息技术有限公司

（来源：中国政府采购网公开中标公告，检索窗口 2026 年 5-11 月）

这张表有三个读法。

看层级。一个是上海浦东的区级司法局，一个是新疆阜康的县级法院——一东一西、一区一县，说明法律科技的钱不是只流向一线城市，县域司法的智能化也已经开始花钱。

看类型。两个都是「平台/基建型采购」：司法局买的是法律科技一体化平台，法院买的是智慧法院建设。不是买课、不是买咨询，是在搭基础设施。

看口径。同一时期，「法律 人工智能 培训」「法院 人工智能」「司法 人工智能」这些关键词在政采网都没有命中完整的培训类记录——说明法律行业的钱面在基础设施这一侧，律师个人的 AI 技能补课，走的不是政府采购，是下面要讲的继续教育通道。

对你意味着什么：司法行政和法院的智能化平台在铺，公共法律服务的数字化程度会越来越高。律师和律所跟这些平台的关系——接入、参与、使用——第 10 章专门拆开讲。

1.3 四十课时：把 AI 修进你的继续教育

律师的继续教育由各级律师协会管理，各省律协普遍制定了继续教育管理办法，设年度课时要求。举一个实证：海南省律所公开的制度依据《海南省律师协会执业律师继续教育培训管理办法（试行）》，把课时要求分为 40、20、8 三档，其中执业律师适用 40 课时档；江苏省律协则组织实习人员参加全省统一的网络集中培训。（来源：省律协公开文件与律所公开制度页，检索日期 2026-11-01；各省课时数不同，以你所在省律协现行办法为准。）

法官、检察官序列走的是另一条线：公务员加干部培训体系，参照《干部教育培训工作条例》的 90 学时/年口径。两条线不一样，但方向一致——法律职业群体的年度学习是有硬性课时的，AI 已经是值得修进去的专题。

给你的操作建议两条：一是翻开你所在省律协的现行继续教育办法，确认年度课时数、线上线下的构成，看看 AI 相关内容能折进哪一类；二是盯住所里和律协的培训通知，AI 专题一出现就报——它既是刚需课时，又是你练手的机会。这本书的每一章，都可以对应成一轮培训的主题。

1.4 AI 会取代律师吗：辅助不越权的基本立场

先把一个问题打发掉：「要不要用 AI」在法律行业已经不是问题——当事人在用，对手方在用，法院系统自己在建。剩下的问题是：用在哪、怎么用、谁来把关。

这本书的立场一句话：人机协同，辅助不越权。

「人机协同」——人负责判断与把关、AI 负责执行与生成的分工方式。AI 接管重复劳动，判断与把关始终在人。

「辅助不越权」——这是从最高法意见借来的原则。在法院那边，它的意思是 AI 结果只能辅助、裁判权在法官。挪到律师这边，意思一样：AI 的产出只能辅助你的工作，法律判断的责任永远在你。文书你签字，意见你负责，出庭你上场——这些没有一样可以外包给模型。

拆开看，「重复劳动」和「判断把关」在法律工作里各占什么。

AI 适合接的活：法条和案例的线索初筛、合同的初步标记、文书初稿、卷宗摘要、时间线整理、格式和文字的打磨。特征是量大、有套路、错了能查出来。

必须你做的活：事实认定——案件事实只能由你从证据里锁定，AI 不碰；法律判断——适用哪条法、怎么论证，责任在你；策略与谈判——分寸和临场没有算法；最终定稿——签字的是你，负责的也是你。

实务里最常见的一句追问是：AI 参与过的文书，还算我的成果吗？这和教师用 AI 备课是同一个问题，答案也一样：初稿可以是 AI 的，定稿必须过你的手。文书里每一处引用、每一个判断，你要能用自己的话讲出来为什么——讲不出来，那份文书就不是你的，风险也全是你的。

一句话记住本章立场：AI 管量和速度，你管判断和责任。后面每一章的方法，都建立在这句话上。

1.5 这本书的地图：十二条路，按需取用

全书 12 章，按教学坡度排成四段。

第一部分（第 1-2 章）打地基：认清规则与现状，学会把法律任务说给 AI 听——提示词是全书的通用技能，第 2 章打底。

第二部分（第 3-6 章）走流程：检索、合同、文书、阅卷。这是法律工作的四个高频环节，一章管一个环节，每章都给完整可复制的提示词。

第三部分（第 7-9 章）进场景与守边界：分业务成套用法、AI 输出校验清单、合规边界。第 8 章教你判断 AI 的产出敢不敢用，第 9 章管保密红线和所内规范——这两章是法律场景区别于其他行业的地方，也是本书最想交付给你的两章。

第四部分（第 10-12 章）做纵深：法律科技平台、自建办案助手、底线与成长规划。

两条用法。有整块时间，就从第 1 章顺读到第 12 章；平时手头有什么活，直接翻对应章——每章自包含，不读前章也能跟上。「手头的事对哪一章」的对照表在前言第二节，这里不重复。

最后交代一句事实口径，全书统一。书中行业数据与案例只来自四类来源：公开政策文件、政府采购公开信息、公开行业资料、作者团队真实交付经验（一律脱敏）。法条与案例的具体内容，以官方文本为准，本书不引用具体案号；各省律协的继续教育课时数不同，本书只给实证口径和查法，不替你省下结论。查证不到的细节，我们一律不写。

动手练习

给 AI 出第一道「法律题」，顺便体验一次完整的「下指令→核验→迭代」。步骤：

1. 打开你手机或电脑上任一国产大模型对话应用（GLM、豆包、DeepSeek、文心一言均可），新建对话。
2. 把下面这条提示词原样发过去：

```
你是一位给实习律师做业务入门讲解的资深律师。请用 300 字以内，向一位刚入所的实习律师解释：最高人民法院《关于规范和加强人工智能司法应用的意见》确立的两条基本规则是什么，这两条规则对一个律师使用 AI 做业务有什么启发。分条回答，语言口语化。
```

3. 核对它的回答：「AI 仅辅助、裁判权在法官」「禁止使用不合规 AI 产品」这两个关键点说对了吗？凡是它用引号「引」出来的意见原文，都要存疑——你未必读过原文，AI 也未必读过。记下至少一处你认为需要核实的地方。
4. 追问一轮：「如果我用 AI 生成的案例做类案检索提交给法院，有什么风险？」观察它给的细节是否可信。拿不准的，记下来，去官方渠道查证。

这个「下指令→核验→迭代」的循环，就是第 2 章要正式教你的完整工作方式。练习做完了，别删对话——下一章开篇还会用到它。

思考题

1. 用一句话分别向所主任、团队里的实习律师、一位企业客户解释「辅助不越权」对各自意味着什么。三句话不能雷同。
2. 查一查：你所在省律协的继续教育办法里，年度课时要求是多少？线上课占多少？AI 主题的课程能折进哪一类？把查到的文件名记在笔记本上。
3. 同事说：「AI 给的法条我直接复制进文书，看着挺对的。」结合 1.4 节的立场，指出这个做法的具体风险点（至少两处）。
4. 浦东司法局 478 万的平台采购和阜康法院 71.85 万的智慧法院建设，一个在东部一个在西部。你怎么理解「法律科技下沉到县域」这个信号？对你的执业区域有什么含义？
5. 动手实操：完成本章 1.6 节的四步练习，把你记下的「AI 答案里存疑的一处」带到第 2 章——它是学习幻觉核查的现成素材。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 1-1	时间线图	2022-12 至 2025-10 政策时间线：最高法司法 AI 意见 → 审判服务科技创新意见 → 广东高院意见 → 国发 11 号 → 上海律协指引（标注「涉 AI 纠纷审理意见：在途」）	自绘
图 1-2	数据图	两条法律科技中标金额条形图（浦东司法局 478 万、阜康法院 71.85 万，标注成交日期 2026-06-25）	自绘（数据源：中国政府采购网公开中标公告）
图 1-3	示意图	人机协同分工图：左侧「AI 接管的活」（线索初筛/合同标记/文书初稿/卷宗摘要），右侧「律师保留的活」（事实认定/法律判断/策略谈判/定稿签字），中间交点标「定稿在人」	自绘
图 1-4	示意图	全书 12 章四段地图（打地基→走流程→进场景与守边界→做纵深）	自绘

第 2 章 先把 AI 用明白：会提问比会工具更重要

本章导读

这一章不讲技术原理，只讲法律人必须知道的三条边界和一个核心技能。三条边界是幻觉、知识时效、上下文长度——在法律场景里，这三条每一条都比别的行业更致命：编一条不存在的法条是职业事故，引一部已废止的规章是硬伤，长合同投不进窗口是日常麻烦。核心技能是提示词：给你「角色+任务+背景+要求」的四要素骨架和八个沟通习惯，每个都配法律场景的完整示例（生成合同审查清单、梳理裁判观点、拟律师函初稿），最后教你把成功的提问沉淀成模板，建起第一版个人提示词库。读完你能独立完成一次「下指令→核验→迭代」的循环，并说清哪些活该交给 AI、哪些必须自己把关。

2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了

不需要懂算法，只需要懂一个比喻和一个事实。

比喻：大语言模型像一个读过海量文字的实习生。它见过的文书比任何一位资深律师一辈子见过的都多，所以写起来快、套路熟、什么格式都会；但它没有上过你的案子，没有见过你的证据，也不对你的意见书负责。它是一个「能力很强、责任为零」的帮手。

事实：它的每一个字都是根据上文「算」出来的概率，不是从某个数据库里「查」出来的。这个事实解释了它所有优点和所有毛病——写得快是因为在算下一个词，出错也因为在算下一个词。理解了这一点，你就明白为什么后文的每一条纪律都指向同一个动作：核验。

顺带统一两个词。大语言模型（LLM），就是上面说的这个「实习生」，常见的国产模型有 GLM、豆包、DeepSeek、文心一言、通义千问、Kimi 等。提示词（Prompt），就是你发给它的指令文本。全书只用这两个叫法。

2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文——法律场景为什么更致命

幻觉：编一条法条就是一次事故

幻觉，指 AI 一本正经地编造不存在事实的现象。在通用场景，幻觉顶多让你写错一个地名；在法律场景，它是职业事故——AI 可能编出不存在的法条编号、把不存在的案例说得有鼻子有眼、给一部现行法律安上错误的条文内容。

第 1 章练习里你已经见过一次：AI 用引号「引」出来的意见原文，未必真的存在。这不是偶尔抽风，是它的工作原理决定的——它在算「下一个最像的词」，而不是在查库。

对策只有一条，写进习惯：AI 给的每一条法条、每一个案例、每一段引文，落卷之前回原文核对。第 3 章会给完整的核对流程，第 8 章会把它扩展成一份可打印的校验清单。

知识时效：它不知道上个月修订的法律

模型的训练数据有截止日期。法律恰恰是修订最频繁的领域之一：法典修正、司法解释更新、部门规章废止，每个月都在发生。AI 很可能把已废止的文件当现行有效，把修正前的条文当最新版。

对策两条。一是重要问题开启 AI 的联网检索功能，让它先查再说——联网检索能大幅缓解时效问题，但不能根除（搜到的二手转述仍可能有错）。二是保持一个铁律：法条的最终版本，以官方文本为准。AI 负责告诉你「大概去哪找」，你负责确认「现行有效的是哪一版」。

上下文：长合同和厚卷宗投不进去

上下文窗口，指模型一次能「记住」的文本长度上限，以 token 计（一个 token 约等于 0.5-1.5 个汉字）。现在的主流模型窗口已经不小，但一份几百页的合同、一整箱卷宗，仍然经常超出。

超窗的后果不只是「报错」，更隐蔽的是「静默截断」——你把全文粘进去，它只读到前一部分就开答，你还以为它看全了。

对策是分段投喂：把长材料按章节或按证据编号切开，一段一段处理，每段给明确任务；最后再让它汇总。第 4 章的长合同处理法和第 6 章的卷宗摘要法，都是这个思路的落地。

2.3 四要素骨架与八个习惯：把话说清楚

四要素骨架

一个合格的提示词，通常包含四样东西：

角色 + 任务 + 背景 + 要求。

- 角色：告诉它「你是谁」——设定专业语境，回答的口径会明显变稳。
- 任务：告诉它「做什么」——一个提示词只安排一件事，别把审合同和写函塞进同一句。

- 背景：给它必要的材料和信息——案情摘要、合同章节、你的偏好。
- 要求：说清输出的形式、篇幅、风格、禁忌——要表格还是分条、多少字、哪些话不许说。

八个习惯

每个习惯都配一个法律场景的最小示例。

习惯一：角色先行。不说「帮我看看这个条款」，说「你是一位专注商事合同的律师」。

习惯二：一事一问。一个提示词只做一件事。要审三条款，就分三轮，每轮贴一段原文。

习惯三：给背景，别让它猜。「合同对方是国有企业，交易金额 200 万元，我方是供货方」——一句背景，胜过三轮追问。

习惯四：说清输出格式。「用表格输出，列为：条款序号、原文摘录、问题、风险等级、修改建议」。

习惯五：给例子。你想要什么样的风险提示，贴一条你认可的历史批注给它看，让它照这个标准来。

习惯六：让它的不确定说出口。加一句要求：「不确定的内容请明确标注『不确定』，不要推测，不要编造法条和案例。」

习惯七：追问比重写快。第一次输出不满意，先追问「第 3 条的风险等级为什么定在中？依据是什么」，比重写一遍省得多。

习惯八：分步走长任务。复杂任务拆成几轮：第一轮列审查框架，第二轮逐条过，第三轮汇总成表。每一步都检查，错了当场纠。

三个完整的法律场景示例

示例一：生成合同审查清单。

```
你是一位专注商事合同审查的律师。请为一份「设备采购合同」（我方为买方，合同金额约
200 万元）生成一份审查要点清单。要求：
1. 按主体资格、标的与质量、价款与支付、交付与验收、违约责任、争议解决六个模块组织；
2. 每个模块列出 3–5 个必查项，每项一句话说明查什么、常见坑是什么；
3. 用表格输出；
4. 这份清单用于人工复核，请只列检查要点，不需要解释法律原理；
5. 不确定的行业惯例请标注「不确定」，不要编造法条。
```

示例二：梳理裁判观点。

```
你是一位做诉讼准备的律师。下面是我从三份文书中摘录的裁判说理片段（见附录）。请把三
份材料中关于「逾期付款违约金调整」的裁判观点整理成一页对比表，列：来源编号、法院认
定要点、说理逻辑、与我方案件的关联提示。要求：
1. 只归纳材料中已有的观点，不要补充材料外的案例和法条；
2. 材料中没有提及的问题，写「材料未涉及」；
3. 表格之后用 100 字提示三份观点的差异点。
附录：
【材料一】……
```

```
【材料二】……
【材料三】……
```

示例三：拟律师函初稿。

```
你是一位商事律师，请帮我起草一份律师函的初稿。背景：我方客户（买方）与对方于今年 3 月签订买卖合同，对方逾期 45 天未交付，合同约定了履行期限，我方决定先发函催告。要求：
1. 结构按：委托关系说明、事实与依据（此处留【事实待确认】占位符）、法律主张（留【法条待核】占位符）、要求与期限、落款五部分；
2. 语气克制、专业，不使用威胁性表述；
3. 事实部分全部用占位符标注，不要虚构任何细节；
4. 法律依据部分只写「相关法律条文由承办律师核实后补充」，不要列具体条文；
5. 500 字以内。
```

注意示例三的两处设计：事实用占位符、法条留待人工——这就是「AI 不碰事实、不碰引用」的写法，第 5 章会展开。

2.4 律师版提示词模板：先抄、再改、后存档

把上面四要素骨架固化成你的通用模板：

```
你是一位【角色，如：专注劳动法的律师】。
任务：【一句话说清要做什么】。
背景：【案件/交易/客户情况，脱敏后的事实要点】。
材料：【粘贴的原文，或注明「见附件」】。
要求：
1. 输出形式：【表格/分条/一页纸/字数】；
2. 边界：【不要编造法条案例；不确定标注「不确定」；事实部分用占位符】；
3. 用途：【内部复核/客户沟通/起草初稿】。
```

用法三步：**先抄**——原样发给 AI 看效果；**再改**——把角色、背景、要求换成你自己的场景；**后存档**——改到顺手，就把这版存进你的提示词库。

提示词库不用复杂，一个带分类的文档就够：检索类、合同类、文书类、阅卷类、日常咨询类。每条模板记三样：适用场景、模板正文、备注（哪个模型效果好、要改哪里）。攒到二三十条，你会发现一半的日常指令都不用再现场想——这是把 AI 从「聊天工具」变成「生产力」的第一步，也是第 11 章搭办案助手的原料。

2.5 选工具：通用大模型与法律场景的挑选标准

工具怎么挑，给你四个判断标准，比给你一份名单更有用——模型和产品月月在变，标准不变。

标准一：可核验。回答能否附来源？联网检索的结果能否点回原文？法律场景里，给不出可回查来源的工具，只能用于不落卷的粗活。

标准二：数据可控。上传的材料去了哪里、会不会被用于训练、能否关闭——这直接关系保密义务（第 9 章细讲）。客户材料只进你能确认数据处理方式的工具；确认不了，就先脱敏或干脆不用。

标准三：长文本能力。经常处理长合同长卷宗的，实测一下它对超长文档的表现：是真读了，还是读了前 20% 就开答。测法很简单：在一篇长文的中段埋一个细节，问它，看能不能答对。

标准四：输出稳定。同一个提示词发三次，格式和要点稳不稳。不稳定的工具适合聊天，不适合干活。

至于「通用大模型」还是「法律垂直产品」：两者不冲突。通用大模型做通用的活——写作、整理、归纳；垂直产品做检索类的活——前提同样是它能给出来源、你能核验。第 3 章的检索工作流会再回到这个分工。

最后回答一个常见问题：要不要学「提示词工程」这个词包装的一堆高级技巧？对法律人来说不需要。四要素加八个习惯，覆盖日常工作的九成场景；剩下的一成，靠追问和迭代解决。把省下来的时间，花在核验和判断上——那才是你的专业所在。

动手练习

把第 1 章练习里那条「存疑的回答」拿出来，做一次完整的校验与迭代。步骤：

1. 翻出第 1 章练习的对话，找到你标注「存疑」的那一处（比如 AI 引用的某段原文）。
2. 新建对话，把下面这条提示词连同原文一起发过去：

```
你是一位严谨的律师助理。下面是一段 AI 生成的回答（见附录）。请你逐句检查其中的事实性陈述，指出哪些陈述需要核实、核实渠道是什么（官方文件/官方数据库/权威出版物）。要求：
1. 用表格输出：陈述、是否需核实、建议核实渠道；
2. 你只做「标记需要核实」，不需要自己核实；
3. 不要补充新材料，不要编造文件名称和条文编号。
附录：
【AI 生成的回答原文】
```

3. 看它的标记清单，挑一条最关键的，亲自去官方渠道核实——比如去官方公报或权威数据库确认那部法规的现行版本。
4. 回到原对话，把核实结果作为新信息发过去：「刚才你引用的××，经查现行有效版本是××，请据此修正你的回答。」观察它修正的质量——修正后仍要再核一遍。

思考题

1. 用「读过海量文字的实习生」这个比喻，向一位坚持「AI 就是数据库」的同事解释：为什么 AI 会编造不存在的法条？
2. 四要素骨架里，哪一条对你手头的工作最重要？结合你最近办的一件事，写出缺失那个要素时 AI 输出会怎么跑偏。
3. 习惯六「让它的不确定说出口」和保密义务有什么关系？（提示：AI 为了补全而推测时，最容易编造什么？）
4. 同事说：「我用的模型窗口很大，整箱材料一次全粘进去，一次问完。」指出这个做法的两个风险点。
5. 动手实操：按 2.4 节的三步法，把你本周末真要做的一件工作写成一条四要素提示词，实际发给 AI，把效果和修改记录存进你的提示词库第一条。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 2-1	示意图	三条边界示意：幻觉（编造法条/案例）、知识时效（训练数据截止日 vs 法律修订）、上下文窗口（长材料截断）	自绘
图 2-2	结构图	四要素骨架图：角色+任务+背景+要求，配「生成合同审查清单」示例的逐段标注	自绘
图 2-3	截图	真实大模型对话界面：一条合同审查清单提示词的输入与表格输出（脱敏）	截图（真实工具）
图 2-4	示意图	提示词库分类示意：检索类/合同类/文书类/阅卷类/日常咨询类，每条含场景、正文、备注	自绘
图 2-5	对比表	选工具四标准对照表：可核验/数据可控/长文本/输出稳定，各配一个检测动作	自绘

第 3 章 法律检索提速：法条、案例与观点的找法

本章导读

检索是法律工作的高频动作，也是 AI 幻觉的重灾区——别的场景编错一个事实顶多重写，检索场景编出一条假法条就可能直接进文书。这一章给一套「AI 定思路 → 官方渠道核原文 → AI 帮你梳理」的三步法：让 AI 列出问题的法律位阶清单和检索要素，你去官方文本核对现行有效版本；让 AI 提炼类案检索式而不是让它直接「给案例」；再把散落的裁判口径归纳成一页观点对比表。一条铁律贯穿全章：AI 给的每一条法条、每一个案例，落卷之前必须回原文核对。读完你能把一次检索从半天压到一小时，且每条引用都经得起查。

3.1 法律检索的旧麻烦与新分工

先看旧麻烦。法条检索：一个问题可能横跨法律、行政法规、部门规章、司法解释好几个位阶，还得分清哪个现行有效、哪个已被修订废止；类案检索：要在海量裁判文书里找到真相似的案子，关键词换个说法结果就完全不同；观点梳理：找到了七八份相关材料，观点散落在各处的说理段落里，还得自己一张张读。

新分工一句话：**AI 管线索和初筛，人管核验和判断。**

这个分工不是权宜之计，是第 1 章「辅助不越权」原则在检索场景的落地。AI 擅长的是「想到」——提示你还有哪个位阶没查、哪个关键词组合没想到、这几段说理的共同点是什么；AI 不可靠的是「给出」——它给出的具体法条编号和案例，必须经过你的手回到原文。想通这一层，后面三节的所有做法都是自然的。

三步法总览：

- 第一步：AI 帮你把问题拆解成检索框架（位阶清单、关键词、检索式）；
- 第二步：你拿着框架去官方渠道核原文、找案例；
- 第三步：AI 帮你把找到的材料梳理成对比表和摘要。

3.2 法条检索：找得到，更要核得了

法条检索的真正风险不在「找不到」，在「找到的是旧的」或「找到的是编的」。所以这一节的方法论是两段式：先让 AI 把范围想全，再由你把版本核死。

第一段：让 AI 出位阶清单。

```
你是一位资深律师。针对以下法律问题，请列出检索时应当排查的法律规范位阶清单：问题—【你的问题，如：公司未经股东会决议为股东个人债务提供担保的效力】。要求：
1．按法律、行政法规、司法解释、部门规章/规范性文件的位阶分别列出「可能相关的规范名称与方向性提示」；
2．只给规范名称和检索方向，不要给出具体条文内容—条文由我自行到官方数据库核对；
3．不确定的列到「存疑待查」一栏，并说明为什么存疑；
4．用表格输出。
```

注意第 2 条要求的设计：明确不让它给条文内容。这一刀切掉了幻觉的最大出口——它想编也没处编。

第二段：你去官方渠道核。拿着清单，到国家法律法规数据库、官方公报等权威渠道逐条核对：这部规范是否现行有效？最近一次修订是什么时候？相关条文现行表述是什么？把核对的版本和日期记下来。

两个高频陷阱，专门点名。

陷阱一：修订版本错位。AI 给的条文可能是修正前的旧表述。核对的办法只有一个：以官方数据库的现行文本为准，别信任何转述——包括你自己去年记的笔记。

陷阱二：位阶遗漏。只查了法律和司法解释，漏了部门规章或地方性规定。AI 出的位阶清单就是防这个的——清单不全没关系，它至少逼你把每个位阶都过一遍脑子。

3.3 类案检索：让 AI 给检索式，别让它给案例

先说清楚一个态度：让 AI 直接「给我几个类似案例」，是法律场景里最危险的用法之一——它真的会给你，连案号带案情，看起来天衣无缝，然后其中一部分查无此案。

正确的做法是反过来：**让 AI 造「检索式」，案例你去官方渠道找。**

```
你是一位诉讼律师。我方案件情况如下（已脱敏）：【案由、关键事实、争议焦点】。请帮我生成用于在裁判文书公开渠道做类案检索的检索方案。要求：
1．提炼 3–5 组检索要素：每组包含「关键词组合（含同义替换）+ 案由限定 + 争议焦点表述」；
2．按相关性从高到低排列，每组一句话说明这组检索的意图；
3．只给检索方案，不要给出任何具体案例、案号或法院名称；
4．另用 100 字提示：哪些事实特征会显著影响类案的相似性判断，检索时应重点比对。
```

拿到检索方案，你再去中国裁判文书网等公开渠道执行检索。找到候选案例后，比对两件事：事实特征的相似度（AI 在第 4 条里提示你的那些特征），以及审级和地域的影响。

找到案例之后，还有一步 AI 能帮上忙：**摘要比对。**

```
你是一位律师助理。下面是两份材料的摘录：【我方案件事实摘要】与【检索到的类案裁判摘要】。请做一个相似性比对表，列：比对维度、我案情况、类案情况、相似/差异标记。比对维度包括：基础法律关系、关键事实特征、争议焦点、法院认定的核心逻辑。要求：
1．只基于我提供的两份摘录比对，不要补充任何外部信息；
```

2．最后一行给出你的相似度评估（高/中/低）及 50 字理由，并标注「此评估仅供参考，类案适用判断由承办律师作出」。

最后一句「由承办律师作出」不是客套——类案的取舍直接关系诉讼策略，这是典型的「判断把关」活，AI 到比对为止。

3.4 观点梳理：把散落的裁判口径整理成一页纸

检索的产出不是一堆材料，是一页能用的观点分析。这一步最适合交给 AI，因为归纳整理是它的强项，而且——只要材料是你提供的——它没有编造的空间。

你是一位做案件研究的律师。下面是 N 份材料的说理摘录（编号 A1–A6）。请整理成一页「裁判观点梳理表」，列：编号、来源类型、核心观点、说理逻辑摘要、对我方立场的支持/不利标记。要求：
1．严格基于摘录内容，摘录里没有的观点写「未涉及」；
2．观点冲突的地方单独用一段列出：「分歧点 + 各方理由」；
3．表后用 150 字总结：主流口径是什么、我方最有利的切入角度在哪里；
4．全程不要引用任何外部法条和案例。

这个提示词的关键是第 1 条和第 4 条：把「材料里没有的」和「外部信息」都堵死，让它的归纳只能在你的材料里活动。这样产出的梳理表，核对成本低（对着摘录扫一遍就行），可靠性高。

实际操作里建议按「先分后总」：材料多时，先两三份一组分别梳理，再把各组结果汇总——每次归纳的材料少，错漏更容易被你发现。

3.5 检索留痕：方式、来源与日期

最后一个动作，很多律师不做，但它恰恰是把检索从「体力活」变成「可交付成果」的一步：**留痕**。

每次重要检索，记一张检索卡，五项：

- 检索问题：一句话；
- 检索方式：用了哪些渠道、哪些关键词/检索式（AI 生成的检索方案也存进去）；
- 核对记录：引用的每条规范在哪个官方渠道、什么日期核对的现行版本；
- 材料清单：找到的案例与材料，各配一行摘要；
- 结论与存疑：当前的结论、还没查到的地方。

这张卡有三个用处。给团队：协作办案时，别人不用重走你的路。给自己：三个月后回看这个案子，不用重查一遍。给质量：第 8 章的输出校验要抽查引用来源，检索卡就是现成的核查底稿。将来如果所里做知识库（第 11 章），这些卡片还是入库的第一批资产。

留痕还有一层合规含义：能证明你的结论「怎么来的」。AI 参与检索的时代，一个能出示检索路径和核对记录的律师，和一个说不清引用来源的律师，可靠性是两个等级。

动手练习

用真实问题跑一遍三步法，重点体验「让 AI 给框架、不给答案」。步骤：

1. 从你近期工作中选一个真实的小问题（没有的话，用「外卖平台强制商家二选一的条款效力」这类公开讨论过的问题）。
2. 把 3.2 节的位阶清单提示词发过去，拿到位阶清单和「存疑待查」栏。
3. 逐条到官方渠道核对：清单里的规范是否真实存在、是否现行有效。记录：AI 列对的几条、列错的几条、漏掉的几条——这个对错比例，就是你手里这个模型在法律检索上的真实水平。
4. 再把 3.3 节的检索方案提示词发过去，拿检索式，去裁判文书公开渠道实际执行一次，记录命中率。
5. 把两次的结果和修正写进你的第一张检索卡，存档。

思考题

1. 「让 AI 给检索式，别让它给案例」——用 2.1 节的「实习生」比喻，解释这句话背后的道理。
2. 位阶清单提示词里第 2 条「只给规范名称，不给条文内容」防的是什么？如果去掉这一条，你的核对成本会发生什么变化？
3. 观点梳理为什么是 AI 在检索环节里最安全的用法？它安全的前提条件是哪两条？
4. 某律师把 AI 生成的五个案号直接写进了代理词。哪怕其中四个是真的，这个做法还有什么风险？（提示：想「那一个假的」被发现时会发生什么，以及剩下四个你是否还解释得清。）
5. 动手实操：完成 3.6 节练习，把你的第一张检索卡补全——特别注意「核对记录」一栏，每个引用都要有渠道和日期。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 3-1	流程图	检索三步法：AI 出框架（位阶清单/检索式）→ 人核原文（官方渠道）→ AI 梳理（观点对比表），标注每步的人机分工	自绘
图 3-2	截图	真实对话界面：位阶清单提示词与表格输出（脱敏），标出「存疑待查」栏	截图（真实工具）
图 3-3	对比表	两种类案检索用法对比：「让 AI 直接给案例」（风险点标注）vs「让 AI 给检索式」（流程标注）	自绘
图 3-4	示意图	检索卡五要素：检索问题/检索方式/核对记录/材料清单/结论与存疑	自绘
图 3-5	流程图	引用核对闭环：AI 产出 → 回官方原文 → 版本与日期记录 → 落卷，标注「未核对不落卷」红线	自绘

第 4 章 合同工作：初审、审查清单与风险提示

本章导读

合同是法务和商事律师最重的日常，也是「AI 筛问题、人下判断」最能出效果的环节。这一章把合同工作拆成三步：初审让 AI 按框架标记疑点、你逐条复核；审查清单按合同类型沉淀成所内资产；风险提示按「必须改、建议改、提示客户」三档分级输出。长合同投不进上下文窗口的分段投喂法也在这章。先说清一个前提：AI 初审省不省时间，取决于它的疑点率和你复核的速度，不是无条件的提速。读完你能把一份常规商务合同的初审时间压下来，且不漏大风险。

4.1 AI 标过的合同，你逐条看过再信吗

同一个下午，两份同类采购合同交给了同一个模型初审。

第一位律师拿到 AI 的疑点清单，十二个疑点，扫了一遍觉得都在理，直接整理成审查意见发给了客户。第二位律师拿到清单，逐条回到合同原文核对：十二条里九条成立，一条是模型看错了条款序号，一条把「应当」和「可以」的责任差别没分清，还有一条指向的条款在合同里根本不存在。她把九条留下、三条删掉，补充了两条 AI 没看到的问题，才发出去。

两位律师花的初审时间差不了太多。差别在三个月后：第一位的那三条错误意见，成了客户下次不再找她的理由；第二位的客户发现她比 AI 细，续约了。

这一节的判断需要你站队：**AI 的疑点清单是复核对象，不是审查结论。** 直接采信和直接丢弃，都是把这个工具用错了。

为什么清单本身不可信？回到第 2 章的「实习生」比喻：它读过的合同比你多，套路熟，但它对这份合同不负责，也没有你的业务语境。它标出的「违约金过高」可能不符合你客户的行业惯例，它没标出的「付款条件与交货条件钩稽不上」恰恰是这份合同真正的问题——钩稽关系这类跨条款问题，是逐段阅读的模型最容易漏的。

所以分工定成这样：AI 按框架把疑点标出来（缺什么、模糊什么、失衡什么），每条疑点是不是真问题、严不严重，判断始终在你。

初审标记的提示词，关键在第 4 条——只要「疑点」，不给「结论」：

> 你是一位合同审查律师。请对下面这份合同做初审标记。合同全文如下：【粘贴合同文本】。要求：
> 1．按五个框架逐项检查：主体资格（当事人信息、资质、签署权限）、权利义务（双方义务是否明确对等）、价款与支付（金额、方式、期限、发票）、违约责任（情形、金额或计算方式、上限）、争议解决（管辖、适用法律）；
> 2．每个疑点输出四栏：条款序号、原文摘录（照抄原文，不要改写）、疑点描述、为什么可疑；
> 3．框架下没有疑点的模块，明确写「该项未发现疑点」，不要为了凑数硬找；
> 4．只标记疑点，不给出修改结论——每条是否成立、怎么改，由我自行判断；
> 5．最后单独列一节「跨条款问题」：检查定义与使用、正文与附件、义务与违约条款之间是否一致。

第 5 条是这份提示词里最值钱的一条。单看每一条款都没问题的合同，跨条款对不上的情况非常常见——定义了 A 术语全文却用的是 B，主合同约定的交付标准附件里改了口径。人通读时靠前后翻页，容易漏；模型逐段读，也未必主动串。你把它当成显式任务布置下去，命中率明显提高。

复核疑点时做三个追问动作：这条指向的原文是否存在、是否被改写？这个问题在我的业务语境里是不是真问题？有没有它没标、我看到的问题？第三个动作最重要——它保证最终的意见里有「你的」贡献，而不只是模型的清单加你的签名。

这个方法什么时候不灵：文本质量太差的合同。扫描件识别错误、双方来回改过的版本批注混乱、中英双语版本内容不一致——模型连原文都读不准，标记的信噪比会低到复核不如重读。这种情况先把文本整理干净，再谈初审。

4.2 审查要点清单：给每类合同配一把尺子

初审提示词解决「这一次怎么审」，清单解决「这一类怎么审」。

做法：让你最常处理的合同类型，生成一份审查要点清单，人工修订确认后存为模板。之后每份同类合同，先套尺子再细看。

> 你是一位长期服务制造企业的法务。请为「设备采购合同」生成一份审查要点清单。要求：
> 1．按六个模块组织：主体与资质、标的与技术要求、价款与支付、交付与验收、违约与救济、争议解决；
> 2．每个要点一行，格式为「检查项 + 常见风险 + 判断标准」，共 25–40 条；
> 3．侧重制造业设备采购的特有风险（质保期与验收的关系、技术参数不符的处理、备件供应等），不要写成放之四海皆准的空话；
> 4．每条后标注来源类型：通用惯例 / 行业常见做法 / 需结合具体业务确认。

生成只是起点。清单入库前必须过一遍人工修订：删掉你所在行业不适用的，补上模型不知道的——比如你客户特有的付款节奏、你们和这类交易对手打交道的惯常争议点。修订过的清单才是「你的尺子」，原样保存的生成结果只是「一把通用尺子」。

用起来之后，维护规则一条：每办一个新案子，回填一条新检查项。案子里的新坑——对方用了一个你没见过的解除权设置、验收条款里埋了一个模糊表述——修成一条检查项写回去。半年后这份清单会比你入行时师父给的版本更贴你的业务。

顺手算一笔账，说明这把尺子省在哪。假设参数（均为假设，用你的真实数据替换）：一份合同纯人工初审 120 分钟；AI 按清单逐项标记后，你复核疑点 65 分钟，合计约 70 分钟，省五成上下。这个账有个翻转点——省多少取决于 AI 的疑点率：它标 15 条疑点、你每条复核 4 分钟，划算；它把 40 条全部标成疑点、你每条还是 4 分钟，复核就花 160 分钟，比纯人工还慢。疑点率低、复核快的合同类型，AI 初审才划算；疑点率高的类型，尺子主要价值变成「防遗漏」，省时间的账要另算。

清单什么时候不够用：全新类型的合同。清单是历史经验的固化，第一份数据信托协议、第一份 AI 算力租赁合同，尺子上没有对应的刻度——这类合同老老实实按 4.1 的框架逐项过，办完两三件再沉淀清单。

4.3 风险提示三档法：必须改、建议改、提示客户

AI 初筛的另一个副作用：它标出的疑点「全都像问题」。十二条意见平铺直叙地发给客户，客户抓不住重点，会把最要紧的那条和不痛不痒的那条同等对待——审查意见的专业性，一半在分级。

三档法把风险分开：

档	判断标准	谁拍板	表达方式
必须改	权利义务明显失衡，或条款违法、无法执行	律师判断，改法可给可谈	直接说明问题与后果，给出修改建议
建议改	不改也能履行，但对我方有可争取的优化空间	律师判断，谈判取舍	说明收益与谈判成本，供决策
提示客户	属于商业风险判断，法律上站得住	客户	陈述风险事实与可能后果，不替客户选

分级的动作由人做，AI 只提供素材。但可以让它预分类，你来调整——它的预分类能省你一遍归类时间，错的你改过来就是：

你是一位商事律师。以下是我对一份合同初审后确认成立的疑点清单（共 N 条）。请按三档预分类：
【粘贴疑点清单】。
分档标准：
– 必须改：条款违法、明显不可执行、权利义务严重失衡；
– 建议改：法律上可行，但存在对我方明显不利的可优化空间；
– 提示客户：法律上站得住，风险主要在商业层面，取舍属客户决策。
要求：每条输出「疑点编号 + 预分档 + 一句话理由」；对拿不准档位的，归入「待人工判定」并说明两可的理由——不要强行归档。

收到预分类，你逐条过：该升档的升、该降档的降。经验上模型对「违法」和「失衡」的识别比较稳，「可争取空间」这一档它容易判保守——明明能争的它归进提示客户，这一类你重点翻。

三档在客户沟通里的表达也不同。「必须改」直接说问题和后果，语气确定；「建议改」说清收益和谈判成本，让客户选要不要花这个谈判筹码；「提示客户」只陈述风险事实——「该条约定的验收标准以对方单方检测为准，若检测结论争议，我方举证难度较大」，到此为止，选不选由客户。越界替客户做商业决定，是法务和商务律师都容易踩的线。

这套三档法什么时候要调整：诉讼对峙场景。发往对方律师的函件里没有「建议改」和「提示客户」的层次——对外文件只有主张，没有商量。三档法是给客户内部沟通用的，别套到对抗性文书上。

4.4 长合同怎么喂：分段投喂与汇总复核

几百页的合同组（主合同加分册加附件），超出上下文窗口，或者更麻烦——被静默截断：你以为它读了全文，它其实只读了前一半，后一半的疑点一个没标。第 2 章讲过上下文边界，这一节给合同场景的落地做法。

分段投喂的完整流程：

第一步，切段。按合同自身的编章节结构切，不按固定页数硬切——章节是语义单元，硬切的半条条款会让模型误判。每段起一个带序号的名称（「第一卷-总则」「第二卷-权利义务」），后续引用不出错。

第二步，每段给同一套标记任务。任务提示词保持一致，只换文本：

```
你是一位合同审查律师。以下是《XX 合同》第 N 卷「【卷名】」的全文。请按五个框架（主体资格、权利义务、价款与支付、违约责任、争议解决）标记疑点，输出格式同前：条款序号、原文摘录、疑点描述、为什么可疑。
注意：本段是整份合同的第 N 卷，你看不到其他卷的内容；凡涉及与其他卷条款衔接的问题（如「详见附件」「按总则约定」），标记为「跨卷待核」，不要臆测其他卷的内容。
```

「跨卷待核」这个标记类型是分段投喂的关键设计。它把「我看不见的地方」和「我有判断的地方」分开，防止模型对看不见的内容编造衔接结论。

第三步，各段结果分存，然后做一轮汇总复核。这一步必须做，因为分段投喂有一个结构性盲区：跨段的钩稽关系。汇总复核的提示词：

```
你是一位合同审查律师。以下是同一份合同分卷初审的疑点汇总表（含「跨卷待核」标记项）。请做汇总复核：
【粘贴汇总表】
要求：
1． 把所有「跨卷待核」项排在最前，逐条列出「该问题需要哪两卷的哪些条款对上」；
2． 在你看到的范围内检查疑点之间是否矛盾（如第一卷的定义与第三卷的使用不一致）；
3． 列出「分段投喂看不见的盲区清单」：哪些类型的跨卷钩稽问题需要我把特定两卷的原文对照后才能确认。
```

汇总复核的最后一条，是在让你自己补刀：它列出最需要人工对照的位置，你把那两卷原文摆在一起看。跨卷问题里最要紧的几处，最终还要靠人眼。

方法什么时候不灵：合同结构本身没有章节逻辑、或者版本来回改导致条款序号混乱的文本。切段的前提是切得干净，文本乱到切不动，先用半天把版本理清楚——这半天省不掉，跳过它的代价是后面全部复核建立在错的文本上。

动手练习

拿一份脱敏的真实合同（或公开的合同模板），跑完全流程，重点记录 AI 的真实水平：

1. 用 4.1 的初审提示词跑一遍，拿到疑点清单。
2. 逐条复核：AI 标对的几条、标错的几条、漏掉的几条（漏掉的以你自己的判断为准）。算出疑点准确率——这个数字决定你之后对这类合同的信任度。
3. 用 4.3 的预分类提示词让它分档，数一数你调整了几条——调整率就是模型对你这个业务语境的适配度。
4. 把这份合同按章节切段，用 4.4 的分段提示词重跑一遍，对比整份投喂和分段投喂的结果差异，特别注意「跨卷待核」项里有没有真问题。
5. 用 4.2 的清单提示词给你最常用的一类合同生成清单，修订后存为所内模板——修订时删了哪几条、补了哪几条，各写一句理由，随模板存档。

思考题

1. 4.1 节的算例里，AI 初审省不省时间取决于疑点率。用你自己上周的一份合同估算：如果当时用 AI 初审，它的疑点率大概会是什么水平？这份账在你手上成立吗？
2. 「跨卷待核」标记防的是什么？如果去掉这个设计，让模型对衔接问题直接给判断，会发生什么？
3. 三档法里「提示客户」一档为什么只陈述风险、不替客户选？这条边界被突破时，谁承担后果？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 4-1	流程图	合同初审人机分工：AI 标记疑点（五框架+跨条款）→ 人三追问复核 → 疑点清单定稿，标注「清单是复核对象不是结论」	自绘
图 4-2	结构图	审查清单六模块结构：主体资质/权利义务/价款支付/交付验收/违约救济/争议解决，配「检查项+常见风险+判断标准」条目样例	自绘
图 4-3	对比表	初审时间算例图：纯人工 vs AI 辅助（疑点率 25%/65% 两条曲线），标注翻转点	自绘（数据为假设参数）
图 4-4	分级图	风险三档法：必须改/建议改/提示客户，三档的判断标准、拍板人、表达方式三行对照	自绘
图 4-5	流程图	长合同分段投喂流程：切段 → 同任务逐段标记（含跨卷待核）→ 汇总复核 → 人工对照盲区清单	自绘

第 5 章 文书起草：从律师函到起诉状的 AI 辅助写法

本章导读

文书起草占律师成块时间的大头，也是「AI 拟稿、人定稿」最能出效果的环节。这一章按文书类型给成套写法：律师函的格式骨架与语气分寸、法律意见书的结构化生成、起诉状与答辩状的要素化起草。一条红线贯穿全章：案件事实必须由你锁定——AI 不碰事实，只在你锁定的事实上做表达和格式。提速也有前提：事实还没梳理好就去启动 AI，省下的时间会加倍还回去。读完你能把常规文书的第一稿时间压缩一半以上，且事实与表述的分寸全在你手里。

5.1 事实部分，你敢让 AI 顺手补两句吗

一封催款律师函，写到事实部分时，经办律师手头的证据只记得个大概。两个选择摆在面前：

选择一：让 AI「根据上文合理补充事实细节」——对方几次催讨的时间点、货物的交付情况，写得有模有样，函件十分钟完成。选择二：停下来，翻证据，把每次催讨的日期、金额、交付凭证编号逐项核实，填进占位符，函件多花了四十分钟。

选择一的那封函发出去两个月后出了问题：函里写的某次催讨日期与对方留存的邮件记录对不上，对方律师抓住这一点，把整份函件的事实可信度全部推翻——包括那三条日期本来是对的。选择二的那封函，多花的四十分钟买的是每一句话都有证据撑着。

这一节的判断：**事实层绝对不能交给 AI，一个字都不行**。这不是保守，是文书的生产逻辑决定的——法律文书的力量来自「每个事实有出处」，而模型补充的细节天生没有出处。它补的那两句看着自然，恰恰是全函最脆的两句。

把文书生产拆成三层，哪些活给 AI 就清楚了：

层	干什么	谁做	为什么
事实层	从证据中锁定事实，形成书面事实摘要	只能人做	事实的力量来自出处，AI 补的细节没有出处

层	干什么	谁做	为什么
论证层	按主张组织论证文字	人定方向，AI 可辅助展开	主张和论证结构是执业判断，展开是表达活
表达层	格式、结构、语言打磨	AI 主做	格式套路是模型强项，出错成本低、好改

对照这张表：律师函的事实段在事实层，法律意见书的「事实与假设」节在事实层，起诉状的「事实与理由」里每一句涉及事实的表述都在事实层。AI 的活动范围是后两层。

提速的账也在这里算清楚。假设参数（均为假设，用你的真实节奏替换）：一份常规律师函，纯手写 60 分钟（查格式 10、梳理事实 15、写主张 20、调语气 15）；AI 路线是骨架生成 5 分钟、人工填入已锁定的事实 15 分钟、核改表述 15 分钟，合计 35 分钟。翻转点在事实梳理那 15 分钟：事实已经在你手里（办了一半的案子），AI 路线省 25 分钟；事实还没梳理（新接的活），梳理时间一分省不掉，AI 路线的优势归零，甚至因为来回改反而更慢。**AI 拟稿是给「事实已备好」的人提速的，不是给「事实还没影」的人代劳的。**

5.2 律师函：格式骨架与语气分寸

律师函的要点不在文采在分寸。语气过软，收函方觉得可以拖；过硬，可能构成不当施压，反给己方惹麻烦。这个分寸恰恰是最难交给 AI 的——它默认的「正式文体」偏强硬，需要你调。

做法两步：先固定格式骨架，再按收函对象调语气。

骨架提示词（占位符设计沿用第 2 章示例三的路子，事实与法条两处留空）：

```
你是一位商事律师。请起草一份催款律师函的初稿。情况说明：
- 我方：委托人【客户名称】，就【债务基本情况一句话】；
- 收函方：【对方名称及身份：企业/个人/行政机关】；
- 委托关系：本所已接受委托（正式委托手续另行办理）。
格式要求五部分：
1． 委托关系说明；
2． 事实与依据——此部分全部用【事实待确认：…】占位符标注，列出你需要我提供的事实项清单（如各次催讨时间、金额、凭证），不要虚构任何细节；
3． 法律主张——引用法条处一律写【法条待核：…】占位符，只说明主张的方向（如违约责任、利息计算依据），不要给出具体条文；
4． 要求与期限：付款要求 +【期限待定】占位符；
5． 落款：律所名称、律师姓名、日期均用占位符。
语气：正式、克制，就事论事，不使用威胁性、侮辱性表述。
```

这份提示词的设计，就是「AI 不碰事实、不碰引用」的操作化：它把模型最容易编的两处（事实细节、法条编号）全部换成占位符，并且让它反过来列一个「需要我提供的事实清单」——这个清单往往比你自己回忆的更周全，算是骨架生成的额外收益。

语气调整用两轮追问法。第一轮，收函对象身份：同一份骨架，「对方是企业采购负责人」和「对方是个体经营者」，措辞要不同——对企业版强调合同关系与商誉影响，对个人版把履行路径说得更直白。第二轮，强度校准：把初稿读一遍，凡是读起来像最后通牒的句子降半格，凡是读起来像商量请求的升半格。两轮都发生在你填入事实之后——空骨架上调语气没有意义，语气的分寸感来自具体事实。

一个提醒：AI 生成的函件初稿里，「鉴于」「兹」这类公文腔密度常常过高。保留必要的正式感，把堆砌的套话删掉一半，函件会更有力——催款函的力量在事实和主张，不在腔调。

方法什么时候不灵：对抗激烈的函件往来（对方已委托律师、双方在函件里过招）。这类函件每句都在博弈语境里，措辞的策略性极强，AI 的「标准正式体」会把你的策略抹平——这类函件自己写，AI 最多帮你检查格式和错别字。

5.3 法律意见书：事实锁定，分析展开

意见书是「事实锁定、分析展开」的典型结构。顺序错了全白费：先让 AI 自由展开分析，再回头填事实，分析就得推倒重来——因为分析的前提变了。

正确顺序三步：

第一步，人写「事实与假设」节，锁定。这一节你亲手写：事实部分每条带出处（客户提供的材料、访谈记录、公开信息），假设部分把前提写明白——「本意见基于客户提供材料真实完整」「假设目标公司股权结构于基准日未发生变动」。假设条款是执业习惯，也恰好圈住了后面 AI 分析的活动边界。

第二步，AI 在锁定范围内展开分析框架和论证文字：

```
你是一位出具法律意见书的律师。以下是我已完成并锁定的《事实与假设》一节：
【粘贴锁定的事实与假设全文】
请在本节事实与假设的范围内，起草意见书的分析部分初稿。要求：
1．分析只能基于上述事实与假设，任何超出范围的前提都不得引入；
2．需要引用法规处写【法条待核：…】占位符，不给出具体条文；
3．按「问题界定 → 分析框架 → 逐项分析 → 风险提示」组织；
4．结论部分留空——结论由我作出，你最多列出「根据上述分析可能支持的三种结论方向及其前提差异」；
5．对事实与假设里模糊的地方，单独列出「建议向客户澄清的问题清单」。
```

第 4 条是这一节的命门：意见书的结论是律师签名的对象，模型可以帮你穷举结论方向和各自前提，画等号的事不能做。

第三步，汇审定稿。把分节生成的各部分拼起来后，做三个检查动作：分析部分有没有偷偷引入事实与假设之外的前提（最常见的渗漏是常识性假设——它觉得「显然如此」的事，你的锁定范围里没有）；占位符是否全部消灭；「建议澄清问题清单」里的项，是该补问客户，还是转成假设条款。

方法什么时候不灵：事实与假设本身写不清楚的时候。这一节的质量是天花板——事实节含糊，AI 的分析再流畅也是建立在流沙上的。感觉事实节写不利落，先停下找客户澄清，别急着启动分析。

5.4 起诉状与答辩状：要素化起草

起诉状答辩状是高度格式化的文书，最适合要素化生产：人填要素表，AI 按表成文，人逐段核改。

要素表先填好（这一步纯人工，对着证据填）：

要素	内容	填表要求
当事人信息	原告/被告名称、住所、法定代表人	与工商登记/身份材料逐字核对
诉讼请求	每项请求一行：本金、利息、违约金分别列	金额与计算依据写清，AI 不碰数字
事实与理由要点	按时间顺序列事实点，每点标注证据编号	只写证据撑得住的事实
证据目录	编号、名称、证明目的	证明目的自己写

成文提示词：

```
你是一位诉讼律师。以下是本案的要素表（当事人信息、诉讼请求、事实与理由要点、证据目录均已核实）：
【粘贴要素表】
请按民事起诉状的标准格式，将要素表组织成完整初稿。要求：
1．「事实与理由」部分严格按我给的要点顺序展开，每段事实表述后用括号标注对应证据编号；
2．不增加任何要素表之外的细节——需要过渡衔接的地方用「（衔接句待润色）」标注；
3．法条引用处写【法条待核】占位符；
4．诉讼请求部分照抄要素表原文，不做任何改写。
```

成文后核改的重点在「事实与理由」：逐句问一遍——这句和证据对得上吗？有没有把「我方认为」悄悄写成了事实陈述？括号里的证据编号和证据目录一致吗？这三问过完，初稿才变成你的稿。

答辩状有一个追加技巧：把对方的起诉状全文给 AI，让它按三类逐项标注对方主张——

```
你是一位被告方诉讼律师。以下是原告起诉状全文：
【粘贴起诉状】
请将原告的全部主张逐项分类标注，输出三栏表格：
1．承认类：我方核实后无异议的事实或请求；
2．否认类：我方掌握的材料与之不符的主张（注明「需核对我方证据」）；
3．抗辩类：即使对方所述属实，我方仍有法律抗辩空间的点（只列抗辩方向，不展开论证）。
最后一栏列「对方起诉状中的薄弱点」：表述含糊、事实链有缺口、请求金额与事实陈述对不上的地方。
```

「薄弱点」一栏是这份提示词的额外价值：它逼着把对方文书从辩护视角重读一遍，常能翻出起诉方自己没注意的裂缝。

方法什么时候不灵：复杂仲裁文书与反诉交织的案件。要素表撑不起多法律关系、多请求权的结构——这类文书由你亲自搭论证结构，AI 只做最后一段的语言整理。要素化是为标准案件设计的，硬套复杂案件会把结构简化坏。

动手练习

选一类你最常写的文书，走完全流程，用时间数据说话：

1. 记录基线：回忆（或实测）你手写这类文书的常规耗时。
2. 按 5.2/5.3/5.4 对应的流程走一遍 AI 路线：要素或事实先行锁定 → 提示词成稿 → 逐段核改。记录每步耗时。
3. 核改时建一张「改动清单」：AI 表述里你改掉的每一处，分类记录（事实渗漏/法条臆造/语气失当/公文腔过重）——这张清单用三个月后，就是你个人化的「下次提示词怎么改」依据。
4. 对比两条路线的总耗时，写一句结论：这类文书、这个事实准备状态，AI 路线对我划算吗？
5. 把这次用顺的提示词按第 2 章方法存进你的提示词库，终稿与改动清单一并存档。

思考题

1. 5.1 节说「AI 拟稿是给事实已备好的人提速的」。回想你最近三份文书的事实准备状态，哪几份适合走 AI 路线、哪几份当时启动就是浪费？
2. 占位符设计（【事实待确认】【法条待核】）防的是什么风险？如果直接让 AI「写完整版」再人工删改，和占位符方案比，漏检风险差在哪？
3.「薄弱点」一栏为什么有效？用你手上任意一份对方文书想一想：如果让 AI 找薄弱点，它会指出什么、漏掉什么？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 5-1	结构图	文书三层分工：事实层（只人做）/论证层（人定方向 AI 展开）/表达层（AI 主做），配常见文书归层示例	自绘
图 5-2	对比图	文书起草时间算例：纯手写 vs AI 路线（事实已备/事实未备两种状态），标注翻转点	自绘（数据为假设参数）
图 5-3	骨架图	律师函五段骨架：委托关系/事实与依据（占位符）/法律主张（占位符）/要求与期限/落款	自绘
图 5-4	流程图	意见书三步顺序：人写事实与假设并锁定 → AI 范围内展开 → 汇定三检查（前提渗漏/占位符/澄清清单）	自绘
图 5-5	表样例	起诉状要素表：四要素栏 + 填表要求，配「承认/否认/抗辩」三栏标注示意	自绘

第 6 章 阅卷与证据整理：把卷宗读薄

本章导读

卷宗越厚，AI 的提效空间越大。这一章给三件套：卷宗摘要（按当事人、主张、争议焦点出结构化摘要）、证据清单（编号、名称、证明目的、质证要点一表拉平）、时间线梳理（把散落的时间点串成大事记）。同时划一条全章最重的线：阅卷是保密压力最大的场景，涉敏材料先脱敏再投喂，敏感案件不用云端工具——这条红线和第 9 章的三档判定直接相连。读完你能拿到一套把厚卷宗变成薄材料的工作法，并且知道哪几页卷宗永远不该投进对话框。

6.1 脱敏不是要不要做，是做到哪一步

接手一套 800 页的买卖合同纠纷卷宗，两个同行给出了两种开工方式。

甲直接把卷宗逐卷拍照上传给云端模型：「反正办案子都用它，方便。」乙花了一晚上把材料里的当事人全名、身份证号、住址、账号替换成代称，才分卷投喂，并在案卷里记了一页脱敏记录。

两人的阅卷产出差不多：摘要、清单、时间线都有，质量不相上下。差别在纸面之外。甲投喂出去的信息里，有委托人未公开的经营数据和个人信息——按《律师法》规定的保密义务和客户对律所的信任期待，这些信息进入了一个律所无法控制和审计的第三方系统，事后没有任何办法「撤回」。乙的脱敏记录页，就是他对客户「我如何处理你的信息」的书面回答。

这一节的判断需要你站队：**脱敏是阅卷用 AI 的前置条件，不是可选项。** 纠结「要不要脱敏」的功夫，不如花在「怎么脱得又快又不伤分析」上——这正是 6.5 节的内容。

划清这条线之后，再看 AI 在阅卷里的位置。阅卷的产出可以收成三件套，各管一事：

产出	管什么	复核要点
卷宗摘要	案件是什么（当事人、主张、关键事实）	每个事实点回原文核对出处
证据清单	证据有什么（编号、名称、证明目的、质证要点）	证明目的必须人写
时间线	事情按什么顺序发生	每个时间点回原文核对

三件套的顺序有讲究：先摘要建框架（知道案件大概是什么），再清单（在手框架下看证据），再时间线（在前两步的基础上串事件）。顺序反了，你在没有框架的情况下整理细节，返工率高。

三件套都按「分卷处理 + 人工汇总」完成：AI 逐卷出初稿，你跨卷汇总核对。下面三节逐个展开。

6.2 卷宗摘要的结构化提示词

摘要质量取决于结构约束。不限结构的摘要任务是「帮我总结一下这卷」，产出是一篇复述——流畅、全面、没用。有用的摘要长着固定的骨架：

```
你是一位协助阅卷的律师助理。以下是某案卷宗第 N 卷的脱敏文本（按页顺序）。请输出结构化摘要，固定四栏：
1．当事人及关系：出现的主体、相互关系（用材料中的称谓，不要推测未提及的关系）；
2．各主张：每方主张什么、依据是什么（标注出处页码/材料编号）；
3．关键事实：影响案件走向的事实点，每条必须标注出处；
4．疑点与矛盾：材料之间对不上的地方—时间冲突、金额不一致、表述前后矛盾。
要求：
1．严格基于本卷文本，本卷没有的信息写「本卷未涉及」；
2．第 4 栏是重点，哪怕看起来是笔误也列出来，标注两处冲突的各自出处；
3．不确定是否重要的事实，列到「边缘信息待人工判断」栏，不要自行取舍丢弃。
```

第 4 栏「疑点与矛盾」是 AI 阅卷的独特价值所在。人读几百页材料，读到后面忘了前面，串行阅读天然漏矛盾；模型是整卷一起看的，时间对不上、金额不一致这类硬伤它看得比你清楚。但它列出的每个疑点都必须由你回原文确认——它也会把「笔误」当成「矛盾」，把「不同主体各自的表述」误判成「同一事实的冲突」。误报不少，但真矛盾就藏在剩下那些里：只要有一个影响定性的冲突被它点出来，这一栏就值回了全部投喂时间。误报率在你手里的真实数字，用 6.6 练习第一次跑完就有。

长卷的切法：按案卷的自然分卷切（正卷、副卷、证据卷各自处理），单卷超过模型的舒适长度再按材料类型二次切（笔录一段、函件一批）。切的原则同第 4 章：语义单元优先。

方法什么时候不灵：材料以扫描件为主、识别质量差的卷宗。OCR 错字会直接变成「矛盾」——同一人名两种写法、金额数字错位，AI 标出一堆假疑点，真疑点反而被噪声淹没。这种卷宗先花时间把关键材料的文本理干净，再启动摘要。

6.3 证据清单与质证要点

证据清单的表格化程度最高，也最适合 AI 打底。做法：把证据材料的名称、来源、内容概要逐条录入（材料多时分批投喂），让 AI 生成表格底稿：

```
你是一位诉讼律师助理。以下是我逐条录入的证据材料信息：
【逐条：证据编号、名称、来源、内容概要】
请生成证据清单底稿，表格六栏：证据编号、证据名称、证据来源、内容概要、证明目的（留
```

空）、拟质证要点（留空）。
要求：
1．前四栏严格按我录入的信息整理，不改写不补充；
2．第 5、6 栏留空，不要替我填写；
3．录入信息里有缺项（如缺来源）的，在概要栏标注「待补充：来源」。

两栏刻意留空，因为它们不是整理活：

证明目的必须人写。这是举证策略的核心——同一份微信记录，证明目的是「双方存在交易合意」还是「对方知晓货物质量问题」，指向完全不同的举证路线。让 AI 填这个栏，等于把策略外包给一个不知道你庭审方案的帮手。

质证要点 AI 可以生成候选，你来取舍。这里的质证要点指你方对对方证据的预判——按三性框架让 AI 出候选：

你是一位诉讼律师。以下是对方提交的证据清单（编号、名称、内容概要）：
【粘贴对方证据清单】
请按「真实性、合法性、关联性」三性框架，为每份证据生成 2–3 条可能的质证方向作为候选，格式：「证据编号 + 三性维度 + 质证方向一句话」。
要求：
1．只提供候选方向，不写正式质证意见—取舍与展开由我按庭审策略决定；
2．材料概要里看不出问题的，写「从概要看无异常，需核原件」；
3．概要与证明目的之间明显脱节的，单独标出。

候选的作用是防止遗漏：你按策略选了两条主攻方向，AI 的候选里那条「概要与证明目的脱节」可能正是你没注意的侧翼。取舍和展开永远是你的——质证是庭审对抗的核心动作，模型到候选为止。

6.4 时间线梳理：从笔录到大事记

时间线是三件套里幻觉风险最高的一件——日期、金额这些「细节密集处」恰是第 2 章讲过的幻觉高发区，所以这一节对核对的要求也最硬：抽取结果必须逐条回原文核对，一条都别抽查。

时间抽取提示词：

你是一位律师助理。以下是本案第 N 卷脱敏文本。请抽取其中全部时间点相关事件，输出表格四栏：
时间（精确到材料给出的精度）、事件（一句话）、出处（材料编号+页码）、备注（材料中对该事件的其他表述或关联信息）。
要求：
1．只抽材料明确记载的时间，不推测、不换算（材料写「次日」就记「次日」并注明相对哪个日期）；
2．同一事件在不同材料中时间表述不一致的，两行都列，备注栏标「冲突」；
3．按时间排序输出；无法确定顺序的排在末尾「时间不明」区。

拿到抽取结果，逐条核对后进入人工环节——补因果标注。这是时间线里最值钱的人工动作：哪些事件之间有引发关系、哪些是同一动的两个表现、哪些时间点之后对方的态度出现转折。在表格加一栏「因果/备注」，把你的判断写进去。

产出的大事记（时间、事件、出处、因果备注）有两个下游用途：

庭审提纲和代理意见的骨架。按时间线讲事实是法庭上最容易跟上、最难被搅乱的叙述方式。

补证清单。时间线上缺环的位置，就是需要补证的清单。串完时间线发现「货物签收」到「质量问题提出」之间隔了两个月且无材料覆盖——这两个月的空白，要么有材料没调到，要么就是对方律师会问的地方。缺环不是坏事，是行动清单。

方法什么时候不灵：事件密集但时间记载模糊的材料（口供笔录、回忆性陈述居多）。这类材料里「大概年初」「那批货到之前」的表述占大头，抽取出来的时间线满是「时间不明」区，串不起来。时间线方法适合文书类材料为主的卷宗，言词证据为主的案件，直接人工梳理更省事。

6.5 保密红线：脱敏与不上云

回到 6.1 立下的线，落实成三条动作。

其一，投喂前脱敏。操作清单五项：

处理对象	处理方式	示例
姓名	代称替换，全卷统一	张某某 → 甲方，保持指代一致
证件号/账号/联系方式	整体删除或截断	只留后四位用于比对
住址/详细经营数据	概括化	「位于某市某区」；金额保留量级、必要时按比例缩放
日期	视案件需要	一般保留（时间是分析骨架）；极端敏感案件改用相对序号
文号/案号	删除或替换	防止凭文号反查原案

脱敏的原则是保留事实骨架、抹掉识别钥匙：时间顺序、金额关系、主体之间的行为链条必须原样保留，否则摘要和时间线全失真。代价要想清楚——脱敏后丢的是什么信息、对分析有多大影响，写进脱敏记录。

其二，分案分级。重大敏感案件、涉国家秘密或核心商业秘密的事项，不进任何云端工具：要么本地部署环境处理，要么纯人工。具体什么算「敏感」、脱敏到什么程度可以用，第 9 章的三档判定法给完整流程——这一条先记住方向：拿不准的材料，按不放处理。

其三，留痕。用了什么工具、投喂了什么级别的材料、做了什么脱敏处理，记在案卷里。这页记录平时没人看，出争议时是「我们的保密义务履行过程」的书面证据。

最后给一张「绝对不投喂」负面清单，贴在工位：国家秘密材料；客户明示保密的商业数据（核心报价、客户名单、未公开财务数据）；涉未成年人身份信息的案件材料；来源

本身涉密或标注保密等级的任何文件；你自己都说不清能不能给的材料。最后一条是兜底——说不清，就不给。

动手练习

拿一套公开裁判文书涉及的已决案件材料（自行整理脱敏），跑完三件套：

1. 按材料类型分卷，先对一套真实材料做一遍脱敏（用 6.5 清单），记录脱敏处理了几处、丢掉了哪些信息、对分析的影响评估——这是第一份脱敏记录。
2. 用 6.2 提示词跑摘要，重点统计：AI 标出的「疑点与矛盾」共几条？你回原文逐条确认后成立几条？这个比例记下来。
3. 用 6.3 提示词生成证据清单底稿，亲手填写全部证明目的，再让它出三性质证候选，数一数候选里有几条你没想到的方向。
4. 用 6.4 提示词抽取时间线，逐条核对后串成大事记，标出缺环位置，写出补证清单。
5. 把三件套和脱敏记录、疑点核实统计一起归入案卷——这套流程第一次完整留下的痕迹。

思考题

1. 6.6 练习会让你拿到自己的「疑点核实比例」。如果 AI 标的疑点十条里九条是误报，这一栏还值得做吗？判断的依据是什么？
2. 证明目的为什么必须人写？试着让 AI 替你填一次，对比它填的方向和你按庭审策略填的方向差在哪。
3. 脱敏的原则是「保留事实骨架、抹掉识别钥匙」——极端情况下两者冲突（抹掉识别信息就毁了事实链）时怎么办？这对应 6.5 清单里的哪一条兜底？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 6-1	关系图	阅卷三件套：摘要（案件是什么）/清单（证据有什么）/时间线（什么顺序），标注先后顺序与复核要点	自绘
图 6-2	结构图	摘要四栏结构：当事人及关系/各主张/关键事实（带出处）/疑点与矛盾，配示例条目	自绘
图 6-3	表样例	证据清单表样例：六栏（两栏留空标「人写」），配三性质证候选格式	自绘
图 6-4	表样例	大事记模板：时间/事件/出处/因果备注四栏，标注「缺环=补证清单」	自绘
图 6-5	流程图	脱敏操作流程：五类处理对象对照表 +「绝对不投喂」负面清单卡片	自绘

第 7 章 分业务场景实战：诉讼、非诉、刑辩与企业法务

本章导读

方法讲完，这一章按业务线给成套的「抄作业」用法：诉讼的全流程节点、非诉的材料处理、刑辩的程序核对、企业法务的日常应答。每条业务线给可直接带入工作的完整示例，并逐个标注「AI 只能到哪一步」——这一行标注比示例本身更重要，它就是「辅助不越权」在各业务线上的具体刻度。读完你能按自己的业务线，把前六章的方法拼装成顺手的工作组合，并说清每个环节人机各管哪段。

7.1 庭审里没有 AI 的位置，这条规矩要不要写进你的清单

先立一个多数人会同意、少数人正在违反的判断：**开庭的时候，AI 帮不了你，也不该帮。**

违规的样子不难想象：有律师把「庭审应变提示」做成了随时可问的助手，庭审中低头查——先不说法庭纪律，就说效果：AI 给出的「建议回应」是基于你转述的半截信息，而对方刚才那段话的语气、审判长的追问方向、旁听席的反应，全都不在它的输入里。它答得越快，你离现场越远。

临场应变是法律职业最后一块没有被工具侵蚀的领地，也没有必要侵蚀——委托人买的从来不是文书，是站上法庭那个人此刻的判断。

把这条判断放进全流程看，AI 的位置就很清楚。诉讼全流程四个节点，逐个标注：

节点一：接案评估。 AI 的位置是列清单，不是下结论。当事人讲完案情，你整理一份脱敏案情摘要投给 AI：

```
你是一位资深诉讼律师。以下是一起纠纷的脱敏案情摘要：
【粘贴案情摘要】
请输出两部分：
1．请求权基础候选：可能成立的法律主张方向（3–5 个），每个标注「成立前提」——需要哪些事实要件支撑；
2．待查问题清单：要判断各主张能否成立，我还缺哪些事实、哪些证据、哪些规范需要核实。
要求：只列候选与问题，不预判胜败——结论由我核对要件事实后作出。
```

你拿着候选逐个核对要件事实，拿着问题清单去补查——接案评估的质量就从「凭直觉接不接」变成「对着清单判断」。AI 到「候选与问题」为止，接不接、按什么标的接，是你的判断。

节点二：起诉应诉准备。 这一节是第 5 章要素化起草和第 6 章阅卷三件套的主战场，不再重复。补一个庭前专属动作——对方主张的逐项标注（5.4 的「承认/否认/抗辩」三栏法）和质证意见的分类整理（6.3 的三性候选），两件事都做完，你的庭审提纲就有了骨架。

节点三：庭审。 AI 的位置：无。理由开头说了。这一格留白，本身就是一种专业设置。

节点四：庭后。 两个活适合 AI：代理词的论证展开（按你庭上确定的思路组织文字，规则同第 5 章——主张你定，展开它写）；裁判结果与预期的差异分析——

你是一位诉讼律师。以下是我方庭前预期的要点与判决结果要点：
【粘贴预期要点】【粘贴判决要点】
请做差异比对表：预期项、判决认定、一致/不一致、可能的原因方向（事实认定差异/法律适用差异/证据采信差异）。
要求：只做比对与归因方向，不做对错评价；归因方向需标注「待人工核实」。

这份差异分析是同类案件下一次的资产：赢在哪里、输在哪一环，写下来比记忆可靠。

方法什么时候不灵：调解和解阶段。这个阶段的每句话都是谈判筹码，信息释放的策略性极强，AI 的「标准流程思维」帮不上忙，还可能帮你泄露底线——谈判是你的活。

7.2 尽调初筛的结果，直接采信省下的时间去了哪

非诉的材料密集型环节是 AI 强项：尽调初筛、文件比对、合规检查。但强项不等于免检——先算一笔账，看看「直接采信」省下的时间实际去哪了。

假设参数（均为假设，用你的项目数据替换）：一次尽调要核对 200 份文件的完备性，人工逐份点对点每份 3 分钟，共 600 分钟。AI 路线：批量投喂初筛 30 分钟 + 复核 AI 标出的异常 40 份 × 3 分钟 = 150 分钟，省了七成半。翻转点在误报率：如果 AI 把齐备的文件也标成缺失（误报 80 份），复核就变成 80×3+30 = 270 分钟——仍然省，但优势明显缩水；如果它漏报（把真缺失的标成齐备），省下的时间一分不值——漏掉的资质文件在交割后被发现，返工成本远超初筛省下的全部时间。**初筛的价值公式：省下的时间 × (1 - 漏报率)，漏报率不为零，所以复核不能省，只能聚焦。**

三个非诉高频场景的做法：

场景一：尽调完备性初筛。

你是一位并购项目律师。以下是目标公司应提供文件的清单（30 项）与实际收到文件的清单：
【粘贴应提供清单】【粘贴实收清单】
请输出完备性核对表：清单项、是否收到、缺失或疑似缺失、该文件通常证明什么、缺失对尽调判断的影响方向。
要求：文件名称相近但不完全一致的（如版本号、年份不同），标「需人工确认」；不要把「收到但可能是旧版」的文件判为齐备。

场景二：文件版本比对。 章程修订对照、合同版本差异，AI 出差异表、你核差异是否实质：

```
你是一位公司法务。以下是同一份合同的两个版本（V1 现行版、V2 拟签版）：
【粘贴 V1】【粘贴 V2】
请输出差异对照表：条款位置、V1 表述、V2 表述、差异类型（实质变更/表述调整/新增/删除）。
要求：金额、期限、责任、权利限制类变化一律标「实质变更」；拿不准的标「疑似实质，待人工判断」；不要遗漏删除的内容。
```

差异表核完，重点看两处：标「实质变更」的是否都该改；标「表述调整」的有没有藏着实质变化——后者是 AI 比对的经典盲区，换了个说法的责任转移，它可能当成措辞优化放过去。

场景三：制度文件符合性标记。按法规要点清单对制度文件逐项标记——前提是那份「法规要点清单」本身经过人工核实（法条核对规则同第 3 章），否则整个标记建立在可能过期的规范上。

非诉场景的共性红线一句话：尽调材料几乎全是未公开信息，投喂前按第 6 章脱敏规则处理，一项都不例外。

方法什么时候不灵：以访谈、实地核查为主的尽调环节。文件核对 AI 帮得上，但「账实相符」要靠看现场、问人——这部分是尽调里 AI 完全到不了的，别因为文件环节顺了就以为尽调整体提速了。

7.3 程序核对从严，实体判断留人

刑辩场景的总原则八个字：程序核对从严，实体判断留人。为什么刑辩比民事更严？因为刑辩文书里每一句表述的容错空间都更小——民事代理词里一个不严谨的表述，多数时候只是说服力弱一点；刑辩文书里一个不严谨的表述，可能被控方抓住做成不利于被告人的解读。第 8 章的校验对刑辩文书按最高档执行。

程序线：AI 整理与提醒，官方文书逐项核实。

```
你是一位刑事辩护律师助理。以下是一起刑事案件的关键节点信息（委托人陈述与在手文书整理，已脱敏）：
【拘留日期、送达情况、会见情况、案件阶段等】
请生成程序核对清单：程序事项、对应规范要求的方向（写「需核实具体条文」，不引具体条款）、本案现状、是否临近时限或可能存在程序问题的标记。
要求：
1． 只做梳理与标记，不做「程序违法」的定性——定性必须以官方文书和具体条文核实为前提；
2． 信息缺失的环节标「待补查」；
3． 所有时限类事项按「起算日+常见期间方向」提示复核，注明「期间以有效规范现行文本为准」。
```

清单的每一条，你都要拿官方文书和核实的条文逐项过——程序利益是刑辩的硬通货，建立在「AI 说大概没问题」上的程序判断，等于没有判断。

实体线：AI 只演控方，不替你辩。

```
你是一位模拟控方检察官。以下是一起案件的脱敏事实摘要：
【粘贴事实摘要】
请从控方立场列出可能的主张清单：指控方向、每个方向的构成要件对应哪些事实、控方可能强调的证据与不利解释。
要求：只做控方视角的推演，不做被告人的辩护；推演仅供辩护准备参考，最终辩护意见由承办律师作出。
```

这是刑辩里 AI 最好用的一个姿势：让它站在对面，把可能打过来的拳先打一遍。你对着「控方主张清单」逐个准备应对——哪个要件事实薄弱需要补证、哪个不利解释需要在辩护意见里正面回应。但辩护意见的核心论证必须出自你本人：辩护策略的取舍（罪轻还是无罪、程序辩护和实体辩护怎么配比）是执业判断中的判断，AI 连候选都不要给。

方法什么时候不灵：阅卷后事实基础还没吃透的时候。控方推演的价值取决于你喂进去的事实摘要是否完整准确——事实没吃透就推演，得到的是一套基于错误前提的假想敌，比不推演更误事。

7.4 企业法务的意见，业务部门是直接执行的

企业法务的高频场景三个字：量大多。日常咨询、制度文件、对外函件审核，重复度高、单件价值密度低——恰恰是「查库先行」最适用的地方。

日常咨询：先查库，新问题再人工。把高频咨询整理成问答对沉淀为部门知识库（第 11 章落地）：

```
你是一位企业法务。业务部门提出了以下问题：
【问题原文】
请先判断：这个问题是否属于以下已沉淀的高频问题类型（附问答对目录）：【粘贴目录】。
若属于：指出应参考的条目编号，不要重新作答（以库内答案为准，库内答案已审定）；
若不属于：按「问题归类 + 涉及领域 + 需要核实的前提 + 初步分析方向」四栏输出，标注「初步分析，正式意见待法务复核」。
```

这个设计的要点在「属于库内就不重新作答」：库内答案是被审定的，AI 现场重新生成反而引入了未经审定的变体。新问题才走 AI 辅助分析，产出标注「待复核」，由法务定稿后回填知识库——咨询一件，库长一条，半年后大部分咨询都在库里。

制度文件：三步走。人定框架条款（哪些行为必须管、管到什么力度，这是管理判断）→ AI 补配套表述（定义、程序、表单、衔接条款）→ 人审合法性与一致性（合法性与第 4 章合同审查同源；一致性查制度内部条款是否打架）。框架条款让 AI 提建议可以，让 AI 定不行。

对外函件审核：套第 4 章三档法。业务部门拟的对外函件，按「必须改（表述违法或承诺越权）/建议改（措辞留有法律风险）/提示业务（商业取舍）」过一遍——三档的判断标准完全通用。

共性提醒只有一条，但很重：法务意见在业务部门是直接执行的，AI 参与的每份意见都按第 8 章的「发出前检查清单」过一遍再发。法务场景里，一句未经核实的 AI 表述进入正式意见，后果不是「意见不好」，是业务部门照着做了。

方法什么时候不灵：跨部门的政治敏感问题。制度修订牵动权力与利益格局时，「该不该管」的判断在会议桌上不在文本里，AI 对这类问题给不出有用的东西，你的价值恰恰在这一段。

动手练习

从你的业务线选一个真实场景，把本章对应提示词改写成你的版本：

1. 选定场景（比如「接案评估」或「制度文件审核」），把对应提示词抄下来。
2. 按你的业务特点改写：补上你的行业语境、你所在机构的常用口径、你碰过的坑对应的约束条款。
3. 实际使用一周，每天记录三条：直接好用的、需要改造的、AI 到不了的。
4. 周末复盘：好用的固化进提示词库；需要改造的改第二版再用一周；「到不了」的写进你自己的「AI 位置刻度图」。
5. 给你的业务线画一张「AI 位置刻度图」：横向列你的工作环节，纵向标「AI 主做/AI 辅/纯人工」三档——这张图就是你向团队推广时的底稿。

思考题

1. 7.2 的尽调算例里，初筛价值公式是「省下的时间 ×（1 - 漏报率）」。为什么漏报比误报致命得多？这个公式在你的业务里怎么估参数？
2. 刑辩实体判断「留人」的依据是什么？如果 AI 的控方推演指出一个你没想到的薄弱点，用它的正确姿势是什么、错误姿势是什么？
3. 法务咨询「库内命中就不重新作答」的设计，防的是什么？如果让 AI 每次都现场生成，知识库的意义还剩多少？

配图需求清单（工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 7-1	节点图	诉讼四节点 AI 位置：接案评估（列清单）/庭前准备（标注整理）/庭审（留白）/庭后（差异分析），庭审格标红「无位置」	自绘
图 7-2	流程图	尽调完备性初筛：应提供清单 vs 实收清单 → AI 核对表 → 人工确认「需人工确认」项，标注漏报/误报两种失效模式	自绘（算例为假设参数）
图 7-3	分线图	刑辩程序/实体分线：程序线（AI 整理提醒→官方文书逐项核实）/实体线（AI 演控方→辩护意见出自律师）	自绘
图 7-4	流程图	法务咨询知识库流转：问题 → 查库命中（用库内审定答案）/未命中（AI 辅助→法务定稿→回填库）	自绘

第 8 章 法律 AI 输出校验清单：给 AI 的产出上一道质检

本章导读

法律人敢不敢用 AI，取决于产出能不能被系统性地检验——靠「看起来没问题」的直觉，撑不起职业责任。这一章把作者团队做 AI 可靠性评测的方法改写成法律版：四步校验法（引用核查、事实抽验、逻辑压力测试、分级抽验），再加一份可打印的「发出前检查清单」。这道质检不追求查出所有错，追求的是让每一份 AI 参与产出的材料，都有一句说得出口的话：「我按什么标准查过它」。读完你能对任何一份 AI 参与产出的材料，给出敢不敢发的判断依据。

8.1 「看起来没问题」，能不能作为发出去的理由

一份 AI 参与起草的法律意见书摆在你面前，读了两遍，结构完整、行文流畅、引用格式规范。发不发？

先看两个「流利错误」的标本（脱敏改写自常见的出错形态）：

标本一：意见书里引用了一部地方性法规，名称、发文机关、格式全对——文号错了一位。查证下来，正确的文号对应另一部已废止的规章。肉眼读一百遍都发现不了，因为「错得很流利」。

标本二：案件摘要里一句「对方于合同签订后三十日内支付首期款」，读起来天衣无缝。回原材料一查：是「签订并交付后」三十日，两个触发条件少了一个。概括是 AI 的工作方式，而概括天然有损耗——损耗的部分恰好是它觉得「不重要」的，也恰好可能是关键限定。

这两个标本说明同一个问题：**AI 的错误不是「粗糙」，是「流利」**。越读越像对的——格式规范、语气自信、结构完整，这些恰恰是降低你警觉的特征。直觉是最不可靠的探测器，因为直觉探测的是「粗糙」，而 AI 的错误不粗糙。

所以发出去的理由不能是「我看了，没问题」，得是「我按清单查过，查了哪些项」。质检要系统化：固定动作、固定顺序、可记录。

这道质检的成本也先算清，省得你觉得它不划算。假设参数（均为假设，用你自己的速度校准）：一份对外意见书，引用 30 条、事实陈述 50 处。全查：引用核对 30×2 分钟 + 事实抽验 50×2 分钟 ≈ 160 分钟；抽查（引用全查、事实抽 10 处）：60+20 = 80 分钟；免查：0 分钟。翻转点在「查出一条错的值多少钱」：对外文书里一条假法条或一个错误限定，代价是执业责任和客户信任——拿 80 分钟对冲它，是全书最划算的一笔时间投资；但内部草稿也全查，就是拿 160 分钟对冲一个可以重写的草稿，浪费。质检的成本必须和文书的风险匹配——这就是四步法里第四步「分级」的由来。

四步法总览：**引用核查、事实抽验、逻辑压力测试、分级抽验。** 前三步是三种查法，第四步决定查多深。

8.2 四步校验法：引用、事实、逻辑、分级

第一步：引用核查——每条回原文，一条不留。

法条、案例、引文，逐条回到官方文本核对：条文存在吗？现行有效吗？内容和它转述的一致吗？这一步没有抽查的余地——第 3 章讲过，引用是 AI 幻觉的最大出口，且引错的代价最直接。第 3 章的检索卡（核对记录栏）在这里就是现成的底稿：检索时核过的引用直接打钩，没核过的一条条补。

操作上有个提效技巧：把 AI 产出的全部引用先集中拉成一张清单，一次到位地去官方渠道核对，比读一段核一条快得多——切换成本省下来的时间很可观。

第二步：事实抽验——抽「细节密集处」，不抽「平铺段」。

AI 的概括性陈述，抽样回原材料比对。抽哪里有讲究：数字、日期、金额、当事方行为、限定条件（「三十日内」的前缀条件）——这些细节密集处是概括损耗的高发区；纯粹的背景铺陈段可以放过。抽验比例按文书风险定（见第四步），每次抽验记录「抽了几处、对了几处」——这个比例积累起来，就是你对这个模型、这类任务的信任度数据。

第三步：逻辑压力测试——让 AI 自己反驳自己，你来裁决。

```
你是一位与上述分析持不同立场的律师。以下是刚完成的一份分析（或意见书初稿）：
【粘贴文本】
请列出可能推翻上述结论的理由，按三条输出：
1． 事实前提层面的：哪些结论依赖了未经证实或表述过强的事实前提；
2． 法律适用层面的：哪些论证存在可替代的法律解释，且该解释指向不同结论；
3． 反例层面的：什么情形出现时，上述结论会不成立。
要求：只列反驳理由，不做辩护、不评估反驳是否成立—成立与否由我判断。
```

拿到三条反驳，逐条裁决：成立（论证要补强或结论要收窄）、部分成立（加限定条件）、不成立（有把握排除）。这一步暴露的是论证的薄弱处——多数时候三条反驳里有一条值得你在文中正面回应，回应过反驳的结论比没回应的硬得多。

为什么不找同事来反驳而让 AI 反驳？不是同事反驳得不好，是时机：压力测试要发生在初稿完成时，此时找人不现实；AI 的反驳不涉及面子，你可以毫无成本地让它再狠一点。真正的终审把关仍然是人——同事和合伙人，但那是发布流程的事，不是质检动作本身。

第四步：分级抽验——按风险定深度，不按心情。

文书类型	引用核查	事实抽验	压力测试
对外出具（意见书、律师函、递交文书）	全查	高比例抽验	必做
内部备忘、分析草稿	全查	中等比例	建议
格式整理、排版类产出	无引用免查	抽查关键改动	免

分级规则的原则一句话：**产出会离开你的手、进入别人决策的，按最高档查；只在你自己屏幕上的，按最低档查。**分级不是偷懒，是把有限的核对时间花在出事代价最大的地方——8.1 的算例已经算过这笔账。

四步法什么时候会失效：产出本身没有人复核能力覆盖的盲区时——比如全文建立在一份你也没读过的原始材料上。校验法核的是「AI 的产出 vs 你提供的输入」，输入本身是错的，四步全绿也救不了。所以校验的前提永远是：投喂的输入你亲自把关过。

8.3 发出前检查清单

四步法压缩成一张纸，文书发出前 60 秒过一遍：

```
《AI 参与产出 · 发出前检查清单》
文书名称：_____  发出对象：_____

□ 1 引用：全部法条/案例/引文已回官方原文核对（对照检索卡，逐条打钩）
□ 2 事实：抽验 _____ 处，对 _____ 处（细节密集处优先：数字/日期/限定条件）
□ 3 反驳：压力测试已做，成立 _____ 条 / 部分成立 _____ 条 / 已回应 _____ 条
□ 4 分级：本文书属「对外出具 / 内部 / 格式类」，检查深度与之匹配
□ 5 保密：投喂材料已过三档判定，该脱敏的已脱敏（对照第 9 章规则）
□ 6 边界：事实与结论部分已确认由本人锁定，AI 未越层
□ 7 留痕：本次校验记录已存（存档位置：_____）

检查人签名：_____  日期：_____
```

清单的核心设计是最后一行——签字栏。签名这个动作把质检从「个人习惯」变成「可追溯的制度动作」：签了，说明这些项查过了；没签，文书不该出门。不用高强度监督，一个签名栏就够了。

使用场景三个：打印贴工位（个人自查）；随案卷归档（对外文书留痕）；嵌入所内 OA 流程（制度化之后，签发环节挂这道卡）。

8.4 所内落法：校验责任与复核签

个人清单要变成所内制度，差两个机制。

机制一：校验责任划分。规则三句话：AI 参与产出的文书，校验责任归属起草人——用了 AI 不是把责任转给工具的理由，恰恰是你负有校验义务的原因；复核人对引用部分负担连带的核对义务——复核不等于重写，但每条引用必须自己核过，因为引用错是最容易外泄的错误；客户与法院不区分「哪句是 AI 写的」，责任在你——这条是前两条的兜底，也是 9.1 节「AI 写的不是免责理由」的对应面。

机制二：复核签。对外文书在既有签发流程里增加一栏「AI 使用与校验记录」：哪些环节用了 AI（检索/拟稿/整理）、按几级深度校验、校验人签名。这一栏的成本是每份文书多填三行，换来的是对外交付物有了完整的质量痕迹。

落法从最小切口开始，别一上来推全所制度：

第一步，团队内试行清单一个月。跑起来后每周收一次反馈：哪些项形同虚设（说明分级定错了）、哪些项真的拦过问题（把拦下的案例记下来——这是推行时最有说服力的素材）。

第二步，按反馈修订清单条款。清单是活文件，第一版必然有定错的分级、多余的动作，一个月后修订第二版。

第三步，拿着数据和修订版提交所务会。这时你手里有：试行时长、拦下的真实案例数、修订记录——制度提案有数据撑着，通过率高得多。

常见阻力两种，都有对应解法。「嫌麻烦」：把 8.1 的算例摆出来——80 分钟对冲对外文书的一条假法条，这笔账没人真觉得亏；再补一句：分级抽验本身就是为省时间设计的，觉得麻烦说明你在拿对外文书的标准查内部草稿。「流于形式」：签字栏制度的天敌是「都打钩但没查」。解法不是加监督，是让抽查结果可见——每月例会上过一遍当月校验记录，拦下过问题的案例当众讲一遍，动作被看见，形式化就慢。

动手练习

取一份你（或同事）近期让 AI 参与产出的真实材料，完整跑一遍四步法：

1. 按分级规则先定性：这份材料属哪一档？检查深度应该是多少？
2. 引用核查：拉出全部引用清单，逐条回官方渠道核对，记录：总数、核对出的错漏数。
3. 事实抽验：按深度要求抽验细节密集处，记录抽验数、误差数、误差类型（概括损耗/前提渗漏/张冠李戴）。
4. 压力测试：用 8.2 的反驳提示词跑一轮，逐条裁决，把「成立」的反驳处理掉（补强或收窄）。
5. 汇总一份记录：四步各查出了什么、修正了多少、总耗时，最后写下你对这份材料「敢不敢发」的最终判断和理由——这份记录就是你向所主任证明「质检值得做」的数据，也是 8.4 试行期的第一份素材。

思考题

1. 为什么「流利」反而降低人对错误的警觉？8.1 的两个标本里，哪一类在你自己的产出里更可能出现、为什么？
2. 压力测试为什么让 AI 自己反驳，而不是直接交给同事审？同事审和 AI 反驳各自管什么环节、什么时机？
3. 分级抽验的分级标准是「产出会不会进入别人的决策」。用这个标准给你上周的全部产出分一遍档——有没有该升档而没升的？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 8-1	流程图	四步校验法：引用核查（全查）→ 事实抽验（细节密集处）→ 压力测试（AI 反驳+人裁决）→ 分级抽验（定深度），标注顺序可交叉	自绘
图 8-2	对照表	分级-深度对照表：对外出具/内部备忘/格式类三档 × 三种查法的深度要求	自绘
图 8-3	样例	发出前检查清单可打印版式：7 个打钩项 + 签字栏	自绘
图 8-4	流程图	所内落法三步：团队试行 → 按反馈修订 → 带数据上会，标注两个常见阻力与解法	自绘
图 8-5	对比图	校验成本算例：全查/抽查/免查三档耗时 vs 一条错误外流的代价示意	自绘（数据为假设参数）

第 9 章 合规边界：最高法意见、律协指引与保密义务

本章导读

这是全书差异最重的一章，管「怎么用得出不了事」。三块内容：司法 AI 的基本规则——最高法《关于规范和加强人工智能司法应用的意见》确立的「AI 仅辅助、裁判权在法官」与「禁止使用不合规 AI 产品」，落到律师侧的使用含义；行业自治规则——上海律协 2025 年 10 月 AI 前沿法律指引的关注点，以及它对律所制定内部规范的参照价值；保密义务与云端大模型的冲突处理——三档判定法，哪些材料绝对不进云端、脱敏到什么程度可以用、留痕留什么。读完你能起草一份本所的《AI 使用规范》初稿。

9.1 「AI 写的」能不能当文书瑕疵的免责理由

一个场景正在各地律所变成真实争议：文书出了问题——引用错漏、表述失实——起草人解释：「这部分是 AI 生成的，我核对过大概。」

这句话在职业语境里站得住吗？站不住。而且有意思的是，让这句话站不住的理由，恰恰写在司法系统自己的规则里。

最高人民法院《关于规范和加强人工智能司法应用的意见》（2022 年 12 月发布）确立了两条基本规则：人工智能只能辅助，裁判权始终在司法人员手中；禁止使用不合规的 AI 产品与服务。这是写给法院的规则，但它划出的原则是整个法律行业的坐标系——「辅助不越权」不是对法官的单向要求，是所有法律职业者使用 AI 的共同底线。本书第 1 章把它立为全书立场，这一章把它操作化成律师侧的使用含义。

含义一：「AI 仅辅助」落到律师侧，就是「提交的每一个法律判断都是你的判断」。法院的裁判权在法官手里，不因 AI 参与而转移；同理，律师对委托人的执业责任，不因 AI 参与起草而转移。「AI 写的」不但不是免责理由，反而是校验义务的来源——你说了这是你的意见，你就得能证明人的判断在环：哪里用了 AI、怎么核的、谁签的字。第 8 章的检查清单和复核签，就是「人的判断在环」的书面形态。

含义二：「禁止使用不合规 AI 产品」落到律师侧，是选用工具时看两样东西。其一，工具自身的合规资质——面向法律场景提供服务的工具，其数据安全与合规情况直接关系到

你交付物的可靠性；其二，数据处理方式——你的案件材料进去之后怎么存、怎么用、会不会被用于训练，这些问题的答案决定材料的保密等级判定（见 9.3）。向法院提交经由 AI 深度参与的材料时，自查自证的责任同样在你：工具合规不等于你的使用合规。

含义三：涉 AI 纠纷的审理规则在途。最高法已披露涉人工智能纠纷案件审理意见在起草中——AI 生成内容的权属、侵权认定等纠纷规则正在成形。对律师这是两面的事：一面是自我保护——你使用 AI 的留痕习惯，将来在涉 AI 争议中就是你的证据；另一面是业务机会——这类新类型案件会越来越多，谁先用好了工具、留够了痕迹，谁就有资格办这类案子（第 10 章的平台线会再呼应）。

这一节的判断需要你站队：**规则对律师不是限制，是保护。**「辅助不越权」划出的边界，恰好是出了事时你能站住的位置——边界内的动作都有据可依，越界的动作没有。

9.2 行业自治成形：律协指引说了什么

最高人民法院的意见是司法系统的规则，律师行业的自治规则也在成形。上海市律师协会数字科技与人工智能专委会 2025 年 10 月发布了 AI 前沿法律指引——本书以已公开确认的信息为限，它的信号意义大于条款细节：**律协层面开始系统性关注通用 AI 模型提供者的透明度、版权与安全合规。**这三个关注点，每一个都连着律师的日常：

透明度——对客户披露 AI 参与情况，正在从「没人要求」变成「可预期的行业预期」。现在就养成习惯的律师，将来规则落地时无缝衔接；现在养成的习惯是「不提」，将来补披露的成本高得多。披露的口径不用复杂：交付说明里一句「本所对交付成果执行 AI 参与环节的内部校验流程」，加第 8 章的校验记录支持，就够了。

版权——AI 生成内容的权利归属与使用边界，直接涉及你交付给客户的成果。交付物里 AI 生成的部分，你能不能主张权利、客户拿到后的使用边界在哪，这些问题在你的委托协议里写清楚了没有？没有的话，现在是补条款的时候——在途的纠纷审理规则落地后，这类条款的效力会被真正检验。

安全合规——模型与工具自身的合规性是选用前提，这条与 9.1 的「不合规产品」含义二是同一件事的行业侧版本。

对律所最实际的参照价值：**用指引的关注点当骨架，起草本所规范。**各地律协的规则会陆续跟上，等本地规则出来再动，你永远在补课；先按已有指引的三个关注点把规范立起来，本地规则出来时做增量修订——这是「盯住本地律协规范更新」的跟踪方法的另一半：跟踪不是为了等，是为了领先半步修订。

跟踪方法两条：关注本地律协官网与公众号的规范发布栏目，每月看一次；加入行业讨论渠道（律协专委会活动、行业会议），规则的讨论稿阶段往往就有信息——讨论稿到定稿的窗口期，是提意见也是提前准备的窗口。

9.3 保密义务撞上云端模型：三档处理法

律师的保密义务是法定的执业要求——《律师法》明确的对委托人的保密责任，不因工具变化而豁免。云端 AI 的现实是：材料一旦投喂，就进入了律所控制之外的系统，怎么存储、是否参与训练、有无泄露风险，你既不掌握也无法审计。冲突的结构清楚了：义务是绝对的，工具的边界是模糊的，中间需要一个判定方法。

三档处理法，把所有材料按两个问题归位：**这份材料公开了吗？脱敏后还剩多少分析价值？**

绿灯档：已公开信息、无识别度的通用问题——可正常使用云端工具。法规查询思路、公开裁判文书的观点梳理、与任何案件无关的通用问题。判定要点：「公开」指合法公开渠道可得的材料，不包括「只在圈子里传过」的信息。

黄灯档：可脱敏的内部材料——脱敏后投喂，并记录。案件内部材料里，不涉核心秘密的部分（流程性材料、已脱敏的事实骨架），按第 6 章的脱敏清单处理后投喂，脱敏记录随案卷归档。判定要点：脱敏后材料失去识别性（拿不出钥匙），但保留分析骨架（还能干活）——两个条件同时满足才进黄灯档；脱敏后就没法用的材料，属于红灯档。

红灯档：绝对不进云端。国家秘密；商业秘密中不可脱敏的核心信息（核心报价、客户名单、未公开财务数据）；敏感案件材料；涉未成年人身份信息；来源本身标注保密等级的文件。这类材料的处理方式只有两种：本地部署环境，或纯人工。

判定流程固化成五个动作，从上往下走，落到哪档算哪档：

```
第 1 问：材料是否全部来自合法公开渠道？
  └ 是 → 绿灯档
  └ 否 → 第 2 问
第 2 问：材料是否属于「绝对不投喂」负面清单所列类型？
  （国家秘密/核心商业秘密/敏感案件材料/涉未成年人信息/标注保密等级的文件）
  └ 是 → 红灯档：本地处理或纯人工
  └ 否 → 第 3 问
第 3 问：按第 6 章清单脱敏后，材料是否失去可识别性？
  └ 否（识别信息抹不干净）→ 红灯档
  └ 是 → 第 4 问
第 4 问：脱敏后是否保留分析所需的事实骨架？
  └ 否 → 红灯档（脱了也白脱）
  └ 是 → 黄灯档：投喂 + 脱敏记录归档
```

三档法什么时候需要收紧：案件进入对抗白热化阶段、对方在搜集你方程序瑕疵时——此时黄灯档也建议降级处理，因为「合规」不只看规则，还看对手会不会拿你的任何动作做文章。

9.4 起草本所《AI 使用规范》：一份模板

前三节收口成一份可以直接改用的模板。条款框架八条，每条给出要点与填写示例：

第一条 使用范围与工具准入。列明所内允许使用的工具类别与准入要求（合规资质、数据处理方式核查记录）。填写示例：「本所允许使用通过所内合规核查的通用大模型工具；核查记录由管委会保存。」

第二条 保密分级与投喂规则。直接引用 9.3 三档判定与负面清单。填写示例：「案件材料投喂前按三档判定流程执行；红灯档材料一律不进云端工具。」

第三条 脱敏操作标准。引用第 6 章脱敏清单，明确记录要求。填写示例：「黄灯档材料脱敏后投喂，脱敏记录随案卷归档，保存期限与案卷一致。」

第四条 输出校验要求。引用第 8 章分级校验与发出前检查清单。填写示例：「对外文书执行全档校验并附检查清单签字页；内部材料按对应档位校验。」

第五条 留痕要求。规定留什么：使用工具名称、处理材料级别、校验记录、脱敏记录。填写示例：「AI 使用情况记入案卷『AI 使用与校验记录』栏。」留痕的深度以「能回答三个问题」为准：用了什么、处理了什么、核过没有。

第六条 客户沟通与披露口径。对应 9.2 透明度：委托协议里加一句 AI 参与与保密处理的说明；客户问起时的统一口径。填写示例：「本所在检索、草拟等环节使用 AI 辅助，全部交付成果经本所校验流程后出具；涉密材料不进入云端工具。」

第七条 培训与责任。新人入职培训含 AI 使用规范；校验责任按 8.4 划分（起草人担校验责任，复核人核引用）。

第八条 违规处理与例外审批。违反保密红线的处理；特殊情形（客户书面同意、本地化部署等）的例外审批路径。填写示例：「确需投喂高于黄灯档材料的，报管委会审批并记录，未经审批视为违规。」

落法照 8.4 的三步：团队试行、收阻力点修订、提交所务会。常见阻力提前想好：「太严了没法干活」——把三档判定流程打印出来贴着，走一遍两分钟，先让它跑起来再谈松紧；「等律协出了规则再说」——把 9.2 的逻辑讲清楚：规则出来时你在补课，别人在做增量修订。

这份模板什么时候要大改：本地律协规则正式发布、或最高法涉 AI 纠纷审理意见出台时——届时按新规则做条款级修订，框架八条的结构大概率不用动，因为八条的骨架本来就来自「辅助不越权 + 保密义务」这两条不会变的地基。

动手练习

把 9.4 的八条框架填成你所在团队的第一版《AI 使用规范》：

1. 逐条填写：每条写出你们的实际规则和填写示例——写不出来的条目，就是你团队还没想清楚的地方，先标「待讨论」。
2. 做一次真实判定：从你手头的案件材料里挑三份，按 9.3 流程走三档判定，写出判定过程和结论，归档——这份一页纸记录，就是团队规范试行的第一份实证素材。
3. 挑三条最可能被同事抵触的条款（通常是第二条保密红线、第四条校验要求、第五条留痕），各写一段说服理由——理由要用 8.1 的算例和 9.1 的免责逻辑，不用「这是规定」。
4. 把规范草案在团队会上过一遍，记录每条的异议和你的回应，修订出第二版。
5. 给自己定一个跟踪动作：本地律协规范的查询渠道和时间，写进你的月度待办。

思考题

1. 「AI 写的」为什么不能成为文书瑕疵的免责理由？用 9.1 的「判断在环」逻辑，向一位持「工具中性论」的同事解释：为什么用了 AI 反而多了校验义务？
2. 黄灯档的门槛是「脱敏后既失去识别性、又保留分析骨架」。举一个两者不可兼得的真实材料例子——它该归哪档、为什么？
3. 客户问「你们的 AI 用在哪」，按第六条的口径怎么答？如果客户进一步要求「全部不用 AI」，你的应对是什么（提示：想想回答背后的执业责任与成本结构）？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 9-1	映射图	司法 AI 规则到律师场景：两条基本规则（辅助不越权/禁用不合规产品）→ 律师侧三条含义（判断在环/工具双查/留痕自证）	自绘
图 9-2	流程图	保密三档判定流程：四问流程图（公开？/负面清单？/脱敏后无识别？/保留骨架？）→ 绿黄红三档出口	自绘
图 9-3	卡片	「绝对不投喂」负面清单卡片：五类材料 + 兜底条「说不清就不给」，工位可打印	自绘
图 9-4	结构图	《AI 使用规范》八条框架：范围准入/保密分级/脱敏标准/输出校验/留痕/披露/培训责任/违规例外，标注各条对应的章节来源	自绘
图 9-5	时间线图	规则成形时间线：2022 司法意见 → 2025 律协指引 → 在途的涉 AI 纠纷审理意见，标注律所规范的三个修订触发点	自绘

第 10 章 法律科技平台：司法局、法院在买什么

本章导读

不看懂采购，就看不懂法律科技往哪走。这一章把政采网公开中标记录拆开讲：浦东司法局法律科技一体化平台建设项目（478 万元，2026-06-25 成交）标的是什么、对公共法律服务体系意味着什么；阜康市人民法院智慧法院建设项目（71.85 万元，同日成交）说明县域司法智能化已经启动。再看律师和律所与这些平台的三种关系：接入、参与、使用。先立一个判断：采购公告是律师行业的免费情报——看买方在买什么，就知道两年后行业在缺什么。读完你能看懂法律科技的采购盘，找到自己的位置。

10.1 采购公告里的钱，律师要不要看

多数律师没打开过中国政府采购网。理由听着也充分：「那是政府和 IT 公司的事，跟我办案有什么关系。」

先看两张真实的单子，都在同一个平台、同一天成交，都查得到原文：

栏目	单一：区级司法局	单二：县级法院
项目名	浦东司法局法律科技一体化平台建设项目	阜康市人民法院智慧法院建设项目
金额	478.0 万元（成交金额 4,780,000 元）	71.85 万元（报价 718,460 元）
成交日期	2026-06-25	2026-06-25
中标方	仪电双杨智能科技（上海）有限公司	新疆共创佳和信息技术有限公司
工期	8 个月	本书未核实（公告详情以原文为准）
买方性质	区级司法行政部门	县级法院

两张单子放在一起读，信息量比单独看大得多。

读法一：量级差。478 万对 71.85 万，前者约是后者的 6.7 倍。这个差距说明两件事是不同的盘子：区级司法行政买的是「一体化平台」——把公共法律服务的各条线（法援、调解、公证咨询、普法等）装进一个平台，买的是整合能力；县级法院买的是「智慧法院」的

单点建设——量级不大，但信号重要：县域司法的信息化升级已经进入常规预算盘。一个在铺面，一个在下点，两条线同时走。

读法二：同日成交。 同一天，一个东部的区、一个西部的县，各自走完了采购流程。这不是巧合能解释的——说明法律科技采购已经进入了从东部发达地区到西部县域的普遍化阶段，不再是个别地方的试点动作。

读法三：买方都是司法机关和司法行政部门。 买的是平台与基建，不是内容与服务。平台建好之后谁来填充、谁来回应平台上老百姓的咨询和求助？内容与服务的空缺，恰恰是律师行业的机会位置——这一层 10.3 展开。

现在回答开头的问题：律师要不要看采购公告？**要看。** 理由不是「凑热闹」，是这三条：采购公告是公开的、免费的、每周都在更新的一手情报；它直接预告你未来两三年的执业环境（平台建成后你面对的交付界面、服务标准都会变）；它标出了你所在区域法律服务数字化的进度条。看不懂采购的律师，五年后会在自己都没搞清楚的变化里被动接招。

方法什么时候不灵：把公告当预言。中标只是起点，平台建成什么样、运营得怎么样，要看后续的验收公告、运维采购和实际使用——只看建设单就下判断，会高估进度；反过来只看「还没建成」就下判断，会低估方向。公告给的是方向和节奏，不是终点。

10.2 平台与基建先行：这个采购结构说明什么

单看两张中标单是两件事，把检索口径摊开看，是一个结构。

本书检索用的是中国政府采购网，窗口 2026 年 5 月至 11 月，关键词「法律 人工智能 培训」「法院 人工智能」「司法 人工智能」。结果有两层：

一层是命中的：浦东、阜康两单平台建设记录，另有一条运维类记录（2026 年度全省法院系统智慧法院运维 · 商用密码部分，2026-08-14 命中）。两单合计约 549.85 万元。

另一层是没命中的：三个关键词组合在窗口期内，均无完整培训类中标记录——政府没有在政采盘子里买「法律人工智能培训」。

两层合起来读出采购结构：**这一轮法律科技的钱主要流向基础设施，培训与内容侧不走政采。**这不奇怪——基建先行是所有行业数字化的共同节奏，先修路后跑车。培训走的是体制内自己的继续教育与干部培训体系，不占政府采购盘子。

这个结构对律师的推论有三条，一条比一条实际：

推论一：平台铺开后会有内容与服务的持续需求。建设期买的是软件和集成；运营期需要的是法律内容（法规知识库、咨询问答素材）和服务供给（线上值班、咨询响应）。建设单是一次性的，运营需求是持续的——从 549.85 万的建设投入推断运营盘的规模没有依据，但方向有：有平台就有运营，有运营就需要内容和服务供给方。

推论二：司法侧数字化会倒逼律师侧交付方式对齐。法院电子诉讼、司法行政服务平台铺开后，律师提交材料、参与程序的方式跟着变——电子材料、标准化格式、线上协同

会成为默认要求。这不是你选不选的问题，是平台建成后你的案件流程就长在平台上。早一点把自己的文书、案卷管理往标准化靠，转换成本就低一点——本书第 2 到第 8 章的工作流，顺手就把材料标准化了。

推论三：盯采购公告是免费情报。具体方法：到中国政府采购网按「智慧法院」「法律科技」「公共法律服务」等关键词设检索习惯（每月一次，十分钟），看三样东西——你所在省市有没有新公告；公告标的从建设向运维、内容转移的信号；中标方的构成变化。看到「运营」「内容建设」字样出现在标的里，就是 10.3 要说的机会靠近了。

10.3 接入、参与、使用：律所的三种位置

平台是司法机关在建，律师和律所的位置不在「建」，在「接、参、用」三种关系里。按参与深度从浅到深排：

使用：门槛最低，现在就该做。法院电子诉讼平台、司法行政服务平台本身就是你的日常工作界面——立案、缴费、递交、阅卷申请都在上面走。「使用」这个位置的要求是把平台用熟、用对：流程节点不错过、材料格式一次过。这一层没有业务增量，但它是后两层的基础——平台用不熟的律师，「接入」和「参与」都谈不上。起步动作：把本所常见案件类型在各平台的流程要点整理成一页备忘，新人入职必读。

接入：业务入口，适合中小所起步。公共法律服务体系（法律援助、人民调解、公益咨询等）的数字化供给，执业律师是天然的服务供给方。接入本地平台成为线上服务者，一头是业务入口——线上咨询响应得好的律师，转化率不低于线下陌拜；另一头是公益履职——法援和公益服务的时长本身就是执业记录里的加分项。接入的现实路径：关注本地司法局公共法律服务平台的服务者招募或入驻通知；从法援案件、值班咨询这类标准化服务做起，攒线上服务的记录和口碑。

参与：专业输出，适合有积累的规模所。法律科技平台的建设需要法律专业内容：法规知识库的整理、业务流程的法律梳理、合规审查。律所可以以内容顾问、专家评审等角色参与项目。两条边界要守住：其一，参与走的必须是阳光通道——公开的征集、评标专家库、政府购买服务的正式程序，不走灰色引荐；其二，保密与利益冲突照常审查——你为平台做顾问，和你代理对抗该平台的案件，两者不能共存。参与不适合所有所：它要的是「能拿出成体系法律内容」的团队，没有这个积累，先做接入。

三种关系按律所规模给优先级：中小所「使用+接入」起步——使用是本分，接入是增量；规模所在接入跑顺之后，再评估「参与」——参与需要的内容生产能力，恰好也能从接入阶段的服务记录里长出来。

三种关系放在一起看，还藏着一条时序线索。同一张采购地图上，一个区域的机会节奏通常是：平台建设期（能看到建设类公告）→ 平台运营期（公告开始出现运维、升级、内容建设字样）→ 服务成熟期（平台上服务者已饱和，新进入者拼的是评价和响应质量）。

越早识别所在区域走到哪一段，位置选择越主动：建设期做使用准备，运营期抢接入窗口，成熟期靠积累的线上服务记录立足。反过来，等服务成熟期才想起接入，窗口已经关了一半——地图不更新，机会判断就会慢一个节拍。

接入之前还要过一道自查，两个问题：本所现有的人手里，谁每天能腾出固定时段做线上响应（线上咨询的口碑靠响应速度堆出来，三天不回的入口等于没有）；本所的案件管理能不能支撑线上服务留痕（公共法律服务平台的履职记录既是考核项也是口碑资产，记不全等于白干）。两个问题都有答案，再申请入驻；有一个答不上来，先补内功——平台入口拿到手用不好，比不拿更伤口碑。

这一章的判断收在这里：法律科技的采购盘买的是路，律师的位置是路上跑的车。路修得越快，跑在路上的服务者越值钱——前提是你已经在路上，而不是等路修好了才想起考驾照。

动手练习

给自己所在区域做一张「法律科技采购地图」：

1. 到中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），用「智慧法院」「公共法律服务」「法律科技」等关键词检索你所在省近半年的公告。
2. 每条有效记录记四栏：买方、项目名、金额、日期——做成表格，这就是你所在区域法律科技投入的第一手底稿。
3. 标注每条记录的类型：建设类、运维类、内容类——看你所在区域处在「修路」阶段的哪一步。
4. 写一条机会判断：基于地图，你所在区域未来一年最可能出现的律师侧机会是什么（接入服务供给？内容建设？还是平台仍未启动、机会在别处）？
5. 把查询动作固化：每月第一个周五，十分钟，查一次——地图按月增补。

思考题

1. 478 万与 71.85 万的量级差（约 6.7 倍）说明了什么?「区级铺面、县级下点」的判断，用你自己区域的公告能验证吗?
2.「培训零命中」为什么构成采购结构分析的事实依据？如果明年出现培训类中标记录，这个结构判断要怎么修?
3.「接入」对中小所是业务入口，「参与」需要成体系的内容积累。你现在所在团队处在哪个位置？从当前位置往前走一步，缺的是什么?

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 10-1	对照表	两张中标单四栏对照：浦东单与阜康单（项目/金额/日期/买方/量级/信号六行）	自绘（数据为政采公开信息）
图 10-2	结构图	采购结构示意：钱流向平台与基建（有中标记录）vs 培训与内容侧走体制内体系（政采零命中），两侧对比	自绘
图 10-3	关系图	律所与平台三种关系：使用（用熟平台）/接入（服务供给）/参与（专业内容），按规模给优先级路径	自绘
图 10-4	表样例	本省采购地图模板：买方/项目名/金额/日期/类型五栏 + 机会判断栏	自绘

第 11 章 智能体与知识库：搭你自己的办案助手

本章导读

零代码搭一个本所业务助手，是 AI 从「聊天工具」变「办案资产」的分水岭。这一章给三件事：四步搭一个所内业务问答助手（设人设、建知识库、调边界、发布），它基于你上传的所内制度与常用文书模板回答、不知道就说不知道；把常用法规、文书模板、审查清单整理成可检索的知识库；把「接案登记→期限提醒→文书初稿」这类重复动作连成工作流。投入产出也先算在前头：助手值不值，不在搭建那天，在三个月后它还在不在被用。读完你能交付一个能在所里真正用起来的助手，而不是一个玩具。

11.1 所里该不该有一个人人能问的助手

先看没有助手时最常见的三种场景，每一种都在消耗所里最贵的时间：

新人问「所里立案要备哪些材料」，老律师放下手头的判决书，讲了十五分钟——这十五分钟是他本周第三次讲同样的内容。合伙人要一份三年前的类案备忘，助理翻了两个小时共享盘。实习律师问「这个条款怎么审」，得到的答复是「问师父」，而师父在开庭。

三种场景的共同点：**所里其实有答案，只是答案长在具体的人身上、埋在具体的文件夹里，问到的成本太高**。大模型解决不了这个问题——它不知道你们所的制度，它只会给你网上抄的通用答案。这就是智能体和聊天机器人的分界线：

	聊天机器人	智能体
回答依据	模型自己学过的东西	先查你给的资料，按你定的规矩答
问「所里立案流程」	网上抄的通用流程	你上传的所内制度原文
答不了时	硬编一个像样的	明确说「资料里没有」
出错性质	内容可能错	边界可能破，但出处可查

差别来自三个部件：**人设**（系统级的角色与边界设定，规定它是谁、管什么、不管什么）、**知识库**（挂载你上传的文档，回答以检索到的内容为据）、**工具**（可调用的外部能力，入门阶段可以不用）。三个部件里，前两个是必需品，第三个是进阶项。

所以「所里该不该有一个助手」这个判断，答案是分条件的：**该——前提是你先养得起知识库**。助手的价值不是模型多聪明，是你喂了多少真材料。没有知识库的智能体就是一个换了壳的聊天机器人，还多了层「看起来很正规」的迷惑性。

11.2 四步搭一个所内业务问答助手

主流平台的智能体搭建都已零代码化，操作界面的差异不影响方法论。四步走：

第一步：设人设。 人设是助手的第一道边界，写清三样——角色、职责范围、红线：

> 你是「XX 律所业务助理」，服务对象为本所成员。规则：
> 1．角色与职责：只回答所内制度、办案流程、常用文书模板的使用问题；回答必须以知识库中的文档为依据，引用时注明文档名称。
> 2．红线一：不回答实体法律咨询（某行为如何定性、某案怎么判）—此类问题回复「实体问题请咨询承办律师」。
> 3．红线二：不代替律师意见，输出末尾固定加一句「以上为制度与流程参考，不构成法律意见」。
> 4．红线三：知识库中没有的内容，明确回答「所内资料中没有查到，请向行政或负责人确认」—禁止凭模型自身知识补充回答。
> 5．语气回答风格：直接、简短，先给结论再给依据出处。

红线一是最重要的一条。新人最容易把助手当法律顾问用——「帮我看这个条款有没有问题」——而所内助手的知识库是制度文件不是法律依据，它若回答，就是拿着制度文件回答法律问题，错得理直气壮。红线把它挡回去，指给承办律师。

第二步：建知识库。 上传所内制度、流程说明、常用文书模板、审查清单。两个前置动作：先脱敏（所内制度里如有客户案例信息，按第 6 章清单处理）；再按 11.3 的目录规范整理格式——这一步最费工夫，也最值得，下一节专讲。

第三步：调边界。 用一批测试问题验证助手的实际边界。测试问题三类都要有：知识库里有的（验证答得对不对、引不引得出处）、知识库里没有但模型「以为自己会」的（验证会不会乱答——这是最容易翻车的类）、故意诱导越界的（「你帮我判断这个案子能不能赢」）。乱答的案例记录下来，回去补人设条款——每次修订后再跑一轮同样的测试问题，直到边界稳定。

第四步：发布。 限定使用范围（本所成员），开一个反馈入口（答错了可以一键报告）。发布不是终点——前两周是助手信誉的关键期，答错几次没人修正，同事们就再也不会用了。指定一个人当「助手管理员」，负责收反馈、修人设、补知识库。

算一笔投入产出账，决定你要不要搭。假设参数（均为假设，用你的团队规模校准）：整理 20 份文档入库，每份 30 分钟，一次性投入 10 小时；助手上线后，团队 5 人每周各省 0.5 小时的「找人问、找文件」时间，合计每周省 2.5 小时——投入 10 小时，四周回本。翻转点有两个：其一，使用人数——单人使用回本期拉长到二十周，多人共享才是这个账成立的前提；其二，知识库保鲜——如果三个月不更新，错误答案累积，同事用两次就弃

用，回本曲线直接归零。**这个账的结论是：助手适合搭给团队，不适合搭给个人；搭了就要养。**

11.3 知识库：让 AI 按你的资料说话

知识库质量三件事：收什么、怎么整、怎么更。

收什么：从高复用文档起步，不贪多。第一批就放五类：所内制度与流程、常用文书模板、各类合同的审查清单（第 4 章的产物）、第 3 章沉淀的检索卡、本所的提示词库（第 2 章的产物）。特别说一下提示词库——把它放进知识库，新人的第一次提问就从成熟模板开始，而不是从网上抄的英文提示词开始。第一批之外的，等第一批跑顺了再扩。20 份文档是个健康的起点，200 份没整理过的文档不如 20 份整理过的。

怎么整：四步整理法。统一命名（「类型-主题-版本日期」三段式，如「制度-立案流程-20260901」）；去重（同一制度的三个历史版本只留现行版，历史版归档不入库）；脱敏（客户信息一律清理）；分目录（制度、模板、清单、案例备忘四类，每份文档只进一个目录）。整理的本质是让「检索」容易命中：命名混乱的知识库，助手检索时拿到的就是错乱的上下文，回答质量跟着塌。

怎么更：定人、定期、对账。三个问题先答：谁负责更新（助手管理员）、多久对账一次（建议每月一次，核对制度是否有新修订）、过期文档怎么办（下架归档，不留库里）。这里有一条铁律要立住：**过期的知识库比没有更危险。**没有知识库，同事去问人，人会说「这个旧了以新为准」；有过期知识库，助手拿着去年废止的流程答得头头是道、引用清清楚楚——错误答案披着「有出处」的外衣，比错误答案本身难防十倍。所以对账制度和助手的信誉是绑在一起的。

目录规范与更新制度的模板：

```
《所内助手知识库管理规则（模板）》
1．收录范围：所内现行制度、办案流程、文书模板、审查清单、检索卡、提示词库；
2．命名规范：类型–主题–版本日期（YYYYMMDD）；
3．入库前置：去重、脱敏、确认现行有效，三关由管理员核；
4．更新机制：每月最后一个周五对账；制度修订后 5 个工作日内更新对应文档；
5．下架规则：废止或过期文档移出知识库，转入归档目录；
6．反馈处理：成员反馈「答错」的案例，管理员 2 个工作日内核实并处置（修文档或修人设）。
```

11.4 工作流：把重复动作连起来

助手解决「问」，工作流解决「等」——那些不需要问、只需要按规矩发生的事：接案登记表自动生成案卷目录、立案缴费期限自动提醒、开庭日前自动汇总待办、每周自动生成团队工作量统计。

判定一个动作值不值得做成工作流，三条标准：**步骤固定、每周发生、规则明确**。三者齐了才做——缺任何一条，维护成本都会大于它省下的时间。拿「期限提醒」验一遍：步骤固定（日期到了就提醒）、每周发生（有立案就有期限）、规则明确（什么日期、提前几天提醒，都写得出来）——合格，做。「疑难案件思路分析」：步骤不固定、规则写不出来——不合格，别做成工作流，那是助手和人的活。

两个起步工作流的具体搭法（零代码，主流办公与文档平台的自动化能力加轻量连接工具就够）：

工作流一：期限提醒。结构：一个共享的「案件期限表」（案号代称、期限类型、截止日、承办人）+ 自动规则（截止日前 7 天和前 1 天，向承办人推提醒）。搭法半小时，维护每周两分钟——新案子录一行。红线同步带上：表里的案件信息按第 9 章三档判定，敏感案件不入共享表，改人工提醒。

工作流二：周报汇总。结构：每人每周在固定表单里填三行（本周结案、下周计划、需要的支持）+ 自动规则（周五下午汇总成一张团队周报，周一早上自动发出）。价值不在汇总本身——在「需要的支持」这一栏有了固定的暴露口子，合伙人每周看一次就知道谁卡在哪，不用等到问题拖成事故。

工作流的陷阱要提前说：**自动化放大的是流程本身的质量**。期限表没人维护，提醒系统就提醒错的日期；表单没人认真填，周报就是五份废话的汇总。先有人守的流程，再有自动化的流程——顺序反了，工具只是把混乱自动化了。

方法什么时候不灵：高频变动的业务。规则每周都在变的动作（新业务线的流程还在摸索），做成工作流等于每周改一次配置，改到第三周就没人管了。这类动作等它稳定下来再自动化，不迟。

动手练习

按四步法搭一个团队专用的「所内制度问答助手」：

1. 从知识库第一批清单里挑 5 份文档（制度 2、模板 2、清单 1），按 11.3 整理法处理完，入库。
2. 按 11.2 第一步写出人设提示词全文——三条红线一条不能少，写完先给一位同事看，让他挑「哪些情况这套红线罩不住」。
3. 建 10 个测试问题（有据可答的 6 个、知识库没有的 2 个、诱导越界的 2 个），跑验证，记录：答对几个、乱答几个、越界几个。
4. 针对乱答和越界的案例修订人设，重跑测试，直到三类问题全部合格。
5. 发布给团队试用两周，收反馈：谁在用、用在哪、错在哪——把反馈分成「补知识库」「修人设」「规则外问题指给人」三类处置。人设提示词全文加 10 个测试问题的验证记录一起归档——这是你向团队证明「它靠谱」的依据。

思考题

1. 人设里为什么必须写「不回答实体法律咨询」？如果去掉这条，一个拿着制度文件回答实体问题的新人，会在哪个环节出事？
2. 「过期的知识库比没有更危险」——它危险在哪一层？用第 8 章校验的视角想：一个引用清楚但内容废止的回答，人还会核它吗？
3. 工作流三标准（步骤固定、每周发生、规则明确）缺一条时会发生什么？拿你手头一个「想自动化」的念头验一遍，三条都过吗？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 11-1	对比图	智能体 vs 聊天机器人：同一个问题两种回答对比（所内流程问题），标注三部件（人设/知识库/工具）	自绘
图 11-2	流程图	四步搭建流程：设人设（三红线）→ 建知识库（四步整理）→ 调边界（三类测试题）→ 发布（限范围+反馈入口）	自绘
图 11-3	目录图	知识库目录规范样例：制度/模板/清单/案例备忘四类 + 命名三段式示例 + 更新对账规则	自绘
图 11-4	流程图	两个起步工作流：期限提醒（共享表+双节点提醒）、周报汇总（三行表单+自动汇总），各标注红线接入点	自绘
图 11-5	算例图	投入产出算例：10 小时搭建投入 vs 团队规模×每周节省的回本曲线，标注使用人数与保鲜度两个翻转点	自绘（数据为假设参数）

第 12 章 底线与成长：40 课时、风险清单与个人路径

本章导读

最后一章管两件事：不出事，和走得远。不出事：盘点法律人用 AI 的三类风险——保密事故、失实事故、能力依赖，合成一张使用前检查清单，贴在工位就能用。走得远：把 AI 修进你的年度继续教育——省律协口径的 40 课时怎么对应 AI 专题、所内培训怎么组织；再给一条从「会用的人」到「所里的 AI 种子」的进阶路径。读完你手里应该留下三样东西：一张贴上墙的清单、一份写完的学习计划、一条知道自己走到哪了的路。

12.1 用了 AI 之后，基本功还要不要练

三类风险里，前两类（保密、失实）前面章节都正面处理过，第三类最隐蔽，先从这个判断讲起：**工具放大的是你已经有的能力，替代不了你还没长出来的能力。**

一个假想的两年后（参数全部是假设，但形态不虚构）：一位律师两年里把检索、文书、阅卷全部交给了 AI 工作流，效率数据很漂亮。直到某天开庭，对方律师当庭抛出一份证据，审判长请他发表质证意见——没有 AI 可以问，没有提示词可以调，他发现自己组织一段即时的三性质证都有困难。不是他本来不行，是两年里这段肌肉没再练过。

这就是能力依赖的形态：它不出事故、不赔钱、没有任何一个可以归责的时刻，它只是让你的专业能力在工具覆盖不到的时刻悄悄缩水。而出庭、谈判、临场判断，恰恰是第 7 章立过规矩的地方——AI 没有位置，全靠你自己。

三条底线逐条过，每条配防线与检查动作：

底线	事故形态	防线	检查动作
保密	客户信息进入不可控的云端系统，外泄不可逆	第 9 章三档判定 + 第 6 章脱敏清单	投喂前过档
失实	幻觉引用进文书，客户与法院面前失实	第 8 章四步校验 + 复核签	引用全核、事实抽验
依赖	基本功萎缩：不插电就不会组织论证、不会临场质证	刻意保留「不插电」训练	定期脱稿、定期手写

前两条防线的动作都是「用 AI 之前」的，第三条的防线反直觉——**不是少用工具，是刻意保留不用工具的训练**。具体两个动作，成本都不高：其一，每月手写一份完整的案件分析提纲，不用任何工具，从请求权基础到证据组织一气写完，写完再让 AI 出一份做对照——差的部分就是你退步的地方；其二，出庭前脱稿过一遍争议焦点，不看卷、不看提纲，只靠脑子把事实链和论证链走一遍。这两个动作维持的不是仪式感，是你在工具失灵时刻（庭上、断网、涉密环境）的兜底能力。

依赖什么时候最容易发生：效率数据最好的那段时间。产出快、质量稳、反馈好，人就不会警觉——和 8.1 讲的「流利错误」是同一个心理机制。所以这条底线的检查动作要写进制度里（每月的手写提纲），靠自觉是守不住的。

12.2 使用前检查清单：三十秒，七个钩

把第 3/6/8/9 章的动作收口成一张「用 AI 之前 30 秒过一遍」的清单：

```
《法律人用 AI · 使用前检查清单》
日期：_________  任务：_____________

□ 1 过档：这份材料过了三档判定吗？（绿灯直用 / 黄灯脱敏 / 红灯不上云）
□ 2 脱敏：该脱敏的脱敏了吗？（对照第 6 章五类清单，记录已做）
□ 3 定界：这个任务 AI 的边界到哪一步？
        （我在让它做判断，还是做表达？—判断的事收回来）
□ 4 排检：产出会进对外文书吗？—是则四步校验排上了吗？
□ 5 核引：关键引用回原文核过了吗？（对照检索卡逐条打钩）
□ 6 留痕：工具名、材料级别、校验记录，记了吗？
□ 7 兜底：这个任务如果工具此刻不可用，我自己还能做吗？
        （答不上来，先去补那段基本功）

检查人：_________
```

清单的设计原则一条：**每项都是可打钩的动作，不是可背诵的道理**。「注意保密」不是动作，「过三档判定」才是；「保持独立思考」不是动作，「第 7 项回答我自己还能做吗」才是。打不了钩的条款留不住，两周就形同虚设。

第 7 项是这张清单和第 8 章发出前清单的分界——第 8 章管「产出能不能出去」，这张管「要不要开始用」。第 7 项也是全清单里唯一不动手的：它是个照妖镜，照的是你对这项工作的真实掌控度。

推行方式三个动作：新人入职发放（连同第 8 章清单，两件一套）；所内公示（贴工位、贴茶水间）；季度对照自查（每季度拿清单对一遍自己近三个月的使用记录，形同虚设的项修订掉）。清单是活的，第一版一定有定错的项——季度修订，让它跟着你的真实使用长。

12.3 四十课时怎么修：继教与所内培训

律师年度继续教育 40 课时，是省律协口径的现行要求（海南 40/20/8 课时分级中，执业律师适用 40 课时档；各省要求不同，以你所在省律协现行办法为准）。这 40 课时不是负担，是现成的学习接口——把 AI 修进去，操作三步：

第一步：查清本地规则。到你所在省律协官网查现行继续教育办法，确认四样：年度总课时数、线上与线下的构成要求、课程类型有没有细分要求（有的省分公需课与专业课）、折算规则（什么活动折多少课时）。海南的 40/20/8 分级说明各省差异不小——这一步不能省，别的省的数字对你没用。

第二步：把本书 12 章映射成学习计划。对照表：

课时主题	对应章节	学完的产出
合规与伦理	第 1、9、12 章	本所《AI 使用规范》草案、三档判定流程卡
技能实操：提问与检索	第 2、3 章	个人提示词库、第一张检索卡
技能实操：合同与文书	第 4、5 章	一类合同的审查清单、律师函模板
技能实操：阅卷	第 6 章	脱敏清单 + 三件套实操记录
场景与质量控制	第 7、8 章	本业务线的 AI 位置刻度图、发出前清单
行业与技术纵深	第 10、11 章	本省采购地图、团队助手搭起来

这张表的用法不是「读完就行」：每行配一个产出，产出交得出来，课时才算修到了手——这也是向律所申请把这套内容纳入内训学时的凭据。

第三步：所内培训从「案例拆解会」起步。每月一次，每次一小时，规矩只有一条：每人带一个自己用 AI 的真实案例，成的讲怎么成的，败的讲败在哪——不请讲师、不念 PPT。这个形式比外请培训好在哪：讲的是本所自己的业务语境，出的经验直接进本所的知识库（第 11 章），败的案例进清单（第 8 章）当拦下问题的素材。第一次拆解会就可以用本书的素材开：让每个人拿第 2 章的四要素骨架改一条自己业务的提示词，下次会带结果来讲。

课时压力也算一笔账：40 课时摊到全年约 46 个工作周，每周不到 1 课时（假设全年均匀分布；各省课时口径与年度安排不同，以本地办法为准）。翻转会发生在拖到期末：最后一个月集中补 20 课时，学到的东西一周就还给课程平台。按周分布、按产出验收，是这门「必修课」的唯一正确修法——AI 专题尤其如此，它是要长在手上的东西，不是刷完就走的视频。

12.4 从使用者到引领者：所里的 AI 种子

最后一段路，从「会用的人」走到「所里的 AI 种子」。四步，每步有完成标志：

第一步：自己先用熟。按本书把检索、合同、文书、阅卷四个环节跑顺——标志是你的提示词库超过 20 条、检索卡攒了一沓、发出前清单用了超过一个月。这一步没有捷径，也别跳：自己没用熟就去教人，教出来的是二手的模糊。

第二步：带一个人。把方法教给团队里另一位——标志是那个人独立跑通了四环节中的至少两个。教是最快的学习：你会发现自己的方法哪里说不清，说不清的地方就是你还没真懂的地方。选谁有讲究：选那个平时就爱琢磨工具的人，别选你方便指挥的人。

第三步：立一个规矩。推动团队试行第 8 章检查清单与第 9 章使用规范——从试行版开始，别等完美版。标志是试行满一个月、按反馈修订过一版、有至少一个「清单拦下问题」的真实案例。8.4 的三步落法在这里直接用：数据先行，案例开路。

第四步：建一个资产。把所内知识库或办案助手搭起来（第 11 章）——标志是助手上线、有人在你不在的时候也在用，且反馈有人处理。前三年步都是「人」的层面，这一步让方法沉淀成全所的基础设施：你休假两周，助手照常回答新人的问题——这就是「种子」和「骨干」的区别。

一年走完四步，你就是所里那个人人都知道「AI 的事问他」的人。这个位置的价值不需要多说：法律行业整体往智能化走（第 1 章的政策线、第 10 章的采购盘都指着这个方向），每家律所都需要一个懂业务又懂工具的人——窗口期里先走完这四步的人，位置是他的。

收口回到第 1 章立下的立场：**辅助不越权，工具放大专业，判断与责任始终在你。**AI 改变的是法律工作的分工，改变不了法律工作的本质——有人把事实锁定，有人对判断负责，有人在关键时刻站出来说「我确认过」。这本书教的全部方法，都为了让那个「有人」是你，而不是你身后的工具。

动手练习

完成两件事，一件对制度，一件对自己：

1. 查清你所在省律协的继教课时规则：年度课时数、线上线下构成、折算规则，写下出处。然后按 12.3 的对照表，把本书 12 章排进你的年度计划——每章一行：计划学习周、对应产出、验收标准。
2. 把 12.2 清单打印贴上工位，用一周。周末回看：哪些项真的拦过你（写下来，这是清单的价值证据）、哪些项形同虚设（分析原因：是定错了还是你跳过了）——按结果修订出你的第二版清单。
3. 把两件事的产物（学习计划表 + 修订版清单）发给团队里你打算「带」的那个人——12.4 第二步，从这份材料开始。

思考题

1. 三条底线里哪一条在你所在团队最脆弱？判断依据是什么——是出过险情、是制度空白、还是人员构成？对应的防线你准备先立哪一环？
2. 「保留不插电基本功」的两个动作（每月手写提纲、庭前脱稿过焦点），哪一样对你的业务更要紧？为你自己设计一份季度训练表，写清频次和验收方式。
3. 所内推行检查清单，你预判最大的阻力会是什么（嫌麻烦？流于形式？资深律师的抵触？）——用 8.4 的两个解法，写出你的应对第一招。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 12-1	对照表	三条底线-防线对照表：保密/失实/依赖 × 事故形态/防线来源/检查动作	自绘
图 12-2	样例	使用前检查清单可打印版式：7 个打钩项 + 签字栏，第 7 项「照妖镜」标突出	自绘
图 12-3	对照图	12 章→课时主题映射图：六个主题块 × 对应章节 × 学完产出	自绘
图 12-4	路径图	AI 种子四步进阶路径：用熟→带一人→立规矩→建资产，每步标完成标志	自绘

参考文献与资料来源

> 检索日期：2026-11-01。全书行业数据与案例只来自以下四类来源；正文首次引用处已注明出处。查证不到的细节书中一律未写。

一、政策文件

文件/行动名	发文单位	时间	在书中的使用	来源
《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》（国发〔2025〕11号）	国务院	2025-08-21 印发	第1章「总纲领」定位	原文 https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202508/t20250827_1126207.shtml；官方解读 https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/xwfb/202509/t20250912_1400429.html
《最高人民法院关于规范和加强人工智能司法应用的意见》	最高人民法院	2022-12 发布（2025 为其体系建设目标年）	第1/9章「AI仅辅助、裁判权在法官；禁止使用不合规AI产品」两条基本规则	转述来源 https://www.ednchina.com/news/a10391.html；意见全文经多源检索交叉确认（2026-11-01）
《最高人民法院关于以高质量审判服务保障科技创新的意见》	最高人民法院	2025-01-06 发布	第1章政策时间线（涉AI产业审判保障）	最高法新闻发布会公开信息（多源检索确认，2026-11-01）
涉人工智能纠纷案件审理意见	最高人民法院	2025 年披露起草中（在途）	第1/9章按「在途文件」口径提及	最高法发布会口径转述（多源检索确认，2026-11-01）
广东省高级人民法院《关于以高质量知识产权审判工作促进人工智能科技创新和	广东省高级人民法院	2025-05	第1章政策时间线（地方配套样本）	标题与时间经多源检索确认（2026-11-01），未打开原文直链

文件/行动名	发文单位	时间	在书中的使用	来源
产业发展的意见》				
上海市律师协会数字科技与人工智能专委会 AI 前沿法律指引	上海市律师协会	2025-10	第 1/9 章行业自治规则成形信号	专委会公开信息（多源检索确认，2026-11-01），未打开原文直链
《中华人民共和国律师法》	全国人大常委会	现行有效	第 6/9 章执业保密义务的制度依据（仅提及其保密要求，未引具体条文）	国家法律法规数据库公开文本（检索入口 flk.npc.gov.cn，2026-11-01 确认现行有效）
《干部教育培训工作条例》	中共中央	现行有效	第 1 章法官/检察官 90 学时/年口径的制度依据	公开文件；学时口径参照行业调研卡 #9（公务员事业单位）考核面

二、政府采购公开信息

检索渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），检索窗口 2026-05~2026-11。

项目名	金额	成交日期	中标方	在书中的使用	来源 URL
浦东司法局法律科技一体化平台建设项目	478.0 万元（成交金额 4,780,000 元，工期 8 个月）	2026-06-25	仪电双杨智能科技（上海）有限公司	第 1/10 章（区级司法局法律科技平台采购实证）	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202606/t20260625_26814266.htm
阜康市人民法院智慧法院建设项目	71.85 万元（报价 718,460 元）	2026-06-25	新疆共创佳和信息技术有限公司	第 1/10 章（县级法院智慧法院建设实证）	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202606/t20260625_26817621.htm

合计约 549.85 万元。检索口径备注：另命中 1 条运维类记录（2026 年度全省法院系统智慧法院运维 · 商用密码部分，江西高院，2026-08-14，金额未开详情），不计入完整条数；「法律 人工智能 培训」「法院 人工智能」「司法 人工智能」三个关键词在窗口期内均无完整培训类中标记录命中——这一「零命中」本身构成第 10 章采购结构分析的事实依据。

三、行业资料

资料	说明	在书中的使用	来源
《海南省律师协会执业律师继续教育培训管理办法（试行）》	继续教育课时分级要求：40、20、8 课时三档（执业律师适用 40 课时档）	第 1/12 章律师继教制度接口实证	经律所公开制度页多源检索确认（2026-11-01），办法原文无公开直链
江苏省律师协会实习人员网络集中培训通知	实习人员全省统一线上培训实证	第 1 章继教制度补充	江苏律协官网 http://www.jslsw.org.cn/ 域名下下载件（检索日 2026-11-01）
全国律协层面统一继续教育办法	原文未检索到公开直链	未使用；书中只以省级办法为实证并提示「以本省律协现行办法为准」	检索情况如实记录（2026-11-01）
《法律人的 AI 通识课：法律 AI 大模型使用指南》（贺倩明主编，381 页）	法律出版社 2025 年出版	第 01-选题表竞品对比	公开渠道检索确认（2026-11-01）
《法律人 AI 指南：大模型 10 倍提升工作效率的方法与技巧》	2025 年出版，出版社检索未见明确标注	第 01-选题表竞品对比	公开渠道检索确认（2026-11-01）
《人工智能基础模型与司法信息处理》	清华大学研究报告（2024），报告非书	第 01-选题表竞品对比（作参照）	公开渠道检索确认（2026-11-01）

四、课件素材（作者团队内部资产，改编来源）

素材	在书中的使用	改编方式
01-AI 入门课程课件（基础原理/主流模型/发展趋势）	第 2 章大模型原理与模型常识部分	通用方法论平移，示例全部替换为法律场景原创
02-文本大模型课程课件（含「与 AI 更好交流的 8 个方法」）	第 2 章四要素骨架与八个习惯；第 3-5 章提示词方法底座	习惯框架沿用，法律场景提示词全部原创
07-行业应用课程课件（行业适配骨架）	第 7 章分业务场景的组织框架	「行业适配」骨架复用，四条业务线场景原创
作者团队 AI 可靠性评测项目方法	第 8 章输出校验清单章的评测方法来源	评测思路（引用核查/事实抽验/压力测试/分级抽验）脱敏平移至法律场景，分级规则原创
作者团队多行业 AI 培训交付经验（脱敏）	第 2/6 章操作细节与课堂讨论场景	一律脱敏改写：不出现可识别个人与案件信息，不编造数字

检索与核实声明

1. 全部政策文件、中标记录的 URL 与检索日期已逐条核对并标注；转述来源与原文直链分开标注，未打开原文直链的条目已如实注明。

2. 本书不引用具体案号；书中涉及法条与案例的讨论均为通用化情境，具体适用以官方文本为准。
3. 各省律师协会继续教育课时数不同，书中只给出实证口径（海南 40 课时档）与查询方法，未替读者省份下结论。
4. 批二成品化（第 4-12 章扩写，2026-11-02）未新增外部调研数据：全部行业数字沿用本表 2026-11-01 检索口径；各章出现的时间测算与投入产出算例均已在正文标注「假设参数，用真实数据替换」，不属于事实引用。



milulab.com/books/ai-law/

milulab.com/books

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

行业 AI 书系 · 迷鹿 MiLu